

지급결제제도 운영 · 관리절차

제정	2002. 1. 10.	국장결재 금결	5011-22
개정	2002. 7. 22.	국장결재 금결	5011-352
개정	2002. 9. 26.	국장결재 금결	5011-470
개정	2003. 6. 26.	국장결재 금관	5011-123
개정	2003. 10. 14.	국장결재 금결	5011-425
개정	2003. 12. 29.	국장결재 금결	5011-580
개정	2004. 11. 19.	국장결재 금운	5011-248
개정	2005. 3. 14.	국장결재 금결	5011-118
개정	2006. 6. 22.	국장결재 결제정책팀	-455
개정	2006. 8. 24.	국장결재 결제안정팀	-140
개정	2006. 12. 21.	국장결재 결제운영팀	-675
개정	2007. 3. 12.	국장결재 결제운영팀	-138
개정	2007. 10. 17.	국장결재 결제운영팀	-543
개정	2007. 12. 14.	국장결재 결제정책팀	-1245
개정	2008. 10. 9.	국장결재 결제운영팀	-612
개정	2009. 1. 22.	국장결재 결제정책팀	-78
개정	2009. 4. 3.	국장결재 결제정책팀	-343
개정	2009. 5. 25.	국장결재 결제운영팀	-283
개정	2009. 12. 17.	국장결재 결제운영팀	-888
개정	2010. 1. 26.	국장결재 결제정책팀	-114
개정	2010. 6. 29.	국장결재 결제정책팀	-729
개정	2010. 12. 28.	국장결재 결제운영팀	-748
개정	2011. 11. 18.	국장결재 결제정책팀	-1346
개정	2012. 2. 3.	국장결재 결제정책팀	-130
개정	2012. 7. 26.	국장결재 결제정책팀	-1003
개정	2012. 12. 27.	국장결재 결제정책팀	-1778
개정	2013. 7. 25.	국장결재 결제정책팀	-391
개정	2014. 3. 31.	국장결재 결제리스크팀	-182
개정	2015. 1. 7.	국장결재 결제운영팀	-19
개정	2016. 2. 25.	국장결재 결제정책팀	-124
개정	2016. 7. 12.	국장결재 결제정책팀	-369
개정	2018. 12. 20.	국장결재 결제정책팀	-579
개정	2020. 5. 8.	국장결재 결제정책팀	-270
개정	2020. 6. 25.	국장결재 결제정책팀	-394
개정	2020. 9. 10.	국장결재 결제정책팀	-618
개정	2022. 1. 13.	국장결재 결제운영팀	-28

개정 2023. 2. 7. 국장결재 결제정책팀-126

개정 2023. 7. 26. 실장결재 결제운영팀-625

개정 2024. 5. 13. 국장결재 결제정책팀-393

제1장 총칙

제1조(목적) 이 절차는 「지급결제제도 운영·관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 절차에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “참가기관”이란 세칙 제5조제1항과 제2항에 따라 한국은행금융결제망(이하 “한은금융망”이라 한다)에 가입한 기관을 말한다.
2. “간접참가기관”이란 세칙 제5조제7항에 따라 참가기관을 통하여 한은금융망을 이용하는 기관을 말한다.
3. “사용자번호”란 한은금융망을 사용할 수 있는 참가기관 직원에게 각각 부여된 식별번호를 말한다.
4. “사용자번호관리자”란 사용자번호의 신규·변경·삭제등록(이하 “등록”이라 한다) 등의 신청업무를 담당하는 참가기관 직원을 말한다.
5. “일회용비밀번호발생기”란 한은금융망을 이용하여 이루어지는 업무 중 권한이 부여된 자의 승인이 필요한 중요 거래에 사용되는 일회용 비밀번호를 발생시키는 기기를 말한다.
6. “일회용비밀번호발생기관리자”란 일회용비밀번호발생기의 등록 등의 신청업무 및 보관업무, 일회용비밀번호발생기사용자에 대한 일회용비밀번호발생기의 교부, 회수 및 폐기 등의 업무를 담당하는 참가기관 직원을 말한다.
7. “단말기”란 한은금융망 이용을 위해 한국은행에 등록된 참가기관의 PC를 말한다.

제3조(의견수렴을 위한 예고방식) 세칙 제3조에 따라 지급결제제도 관련 주요 정책에 대해 의견수렴을 할 경우 그 주요 내용을 관련기관 앞 통보, 관련기관 대상 설명회 개최, 인터넷 홈페이지 게재 등의 방식을 통해 사전에 예고한다.

제2장 지급결제제도의 운영

제1절 한은금융망 참가 및 운영 기준

제4조(한은금융망 가입기준 및 차액결제 참가기준) ① 세척 제4조제1항제1호와 관련하여 세척 <별표 5> 제1호마목의 기관은 <별표 1>에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

② 세척 제4조제1항제3호와 관련하여 세척 <별표 5> 제4호의 기준 충족이 곤란하다고 판단하는 기관이 그 사유를 한국은행 금융업무실장(이하 “금융업무실장”이라 한다)에게 제출하는 경우, 금융업무실장은 한은금융망 예상 거래빈도 및 거래금액, 단말기 설치 장소 확보 가능성 등을 종합적으로 고려하여 동 기준을 적용하지 않을 수 있다.

③ 금융업무실장은 세척 제4조제2항제3호에 따라 리스크 관리 능력을 평가할 때 순이체한도의 적정성, 차액결제리스크 관리용 담보납입능력 등을 고려한다.

제5조(가입기준 및 차액결제 참가기준 충족여부의 재심사) ① 세척 제6조제1항에 따라 참가기관에 대하여 세척 <별표 5>의 한은금융망 가입기준 충족여부를 재심사할 때에는 다음 각 호의 기준을 따르며, 매년 1월에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

1. 재무건전성을 재심사할 때에는 심사일 직전 해당 기관 등이 공시한 재무건전성 비율을 기준으로 한다. 다만, 해당 재무건전성 비율이 한은금융망 가입기준에 미달하더라도 향후 경영정상화가 가능한 것으로 판단되는 경우에는 가입자격을 유지할 수 있다.
2. 이용건수를 재심사할 때에는 전년도 월평균 이용건수를 기준으로 한다. 다만, 그 건수가 50건 미만이라도 향후 이용건수가 50건 이상이 될 것으로 예상되는 경우에는 가입자격을 유지할 수 있다.
3. 전담인력을 재심사할 때에는 심사일 직전월말 전담인력 수를 기준으로 한다.
4. 업무지속능력을 재심사할 때에는 심사일 직전월말 한은금융망 단말기 설치 장소를 기준으로 한다.
5. 한국은행 업무 등과 관련하여 한은금융망 이용이 불가피한 기관에 대해서는 세척 제4조제1항제2호의 기준을 준용한다.

② 세척 제6조제2항에 따라 차액결제참가기관에 대하여 세척 제4조제2항의 차액결제 참가기준 충족여부를 재심사할 때에는 다음 각 호의 기준을 따르며, 매년 1월에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

1. 세척 제4조제2항제1호 및 제2호에 따른 재무건전성을 재심사할 때에는

심사일 직전 해당 기관등이 공시한 재무건전성 비율을 기준으로 한다. 다만, 해당 재무건전성 비율이 차액결제 참가기준에 미달하더라도 향후 경영정상화가 가능한 것으로 판단되는 경우에는 참가자격을 유지할 수 있다.

2. 세척 제4조제2항제3호의 기준을 재심사할 때에는 제4조제2항을 준용한다.

제6조(가입 및 탈퇴) ① 세척 제5조제1항 및 제6항에 따른 가입신청과 약정은 <별지 제1-1호 서식> 및 <별지 제2호 서식>과 <별지 제3호 서식>으로 한다.

② 세척 제5조제3항에 따른 차액결제 참가신청과 약정은 <별지 제4호 서식> 및 <별지 제5호 서식>으로 한다.

③ 세척 제5조제5항에 따른 탈퇴신청은 <별지 제1-1호 서식> 또는 <별지 제4호 서식>으로 하며 탈퇴예정일 1주일 전까지 한국은행에 제출해야 한다.

④ 세척 제5조제7항에 따른 간접참가기관의 이용 및 이용종료신청은 <별지 제1-2호 서식>으로 한다.

제7조(지급결제시스템의 한은금융망 이용) ① 세척 제7조제1항에 따른 이용신청은 <별지 제6호 서식>으로 한다.

② 세척 제7조제3항에 따른 이용종료신청은 <별지 제6호 서식>으로 하며 이용종료예정일 1주일 전까지 한국은행에 제출되어야 한다.

제8조(이용수수료 등의 수취방법) ① 한국은행 금융업무실장과 국제국장은 매월 10일(그 날이 규정 제17조제2항에 따른 한은금융망의 휴무일인 경우에는 바로 앞 영업일로 한다)에 세척 제9조제1항에 따라 산출된 전월분 이용수수료를 각 참가기관의 한국은행 일반당좌예금계좌에서 인출하는 방법으로 수취한다.

② 세척 <별표 1>에서 오후 5시 30분 후에 이루어진 자금이체에 대해서 오후 4시 후부터 오후 5시 30분 이전 시간대 수수료가 적용되는 경우는 다음과 같다. 다만, 전산시스템 장애 등의 사유로 한은금융망을 연장시킨 참가기관에 대해서는 동 수수료를 적용하지 않을 수 있다.

1. 한국은행 또는 한국예탁결제원의 전산장애로 인하여 자금결제가 지연된 경우
2. 한국은행의 통화신용정책 수행을 위한 조치로 인하여 오후 5시 30분 후에 자금이체가 이루어진 경우
3. 국고자금 송금 지연 등 정부의 사정으로 자금이체가 늦어진 경우

4. 그 밖에 금융업무실장이 참가기관 등의 소명자료에 의해 특별히 인정한 경우

③ 참가기관은 제2항제2호부터 제4호까지의 경우 <별지 제7호 서식>에 따른 소명서를 금융업무실장에게 제출해야 한다.

④ 참가기관이 한국은행 국고전산망 접속을 통해 한은금융망 업무를 처리하는 경우 세칙 제9조제3항의 통신회선 사용료는 다음의 건수 비율로 한국은행과 참가기관이 분담한다.

1. 한국은행 분담 업무 : 국고금수납(세입금영수내역) 및 국고금지급(실시간전자이체)

2. 참가기관 분담 업무 : 원화자금이체(수취인지정자금이체 포함한다), 콜자금 공급 및 상환, 증권·대금동시결제, CLS결제자금납입(pay-in), 당좌예금차기 및 현금지급

⑤ 금융업무실장은 매월 말일(그 날이 규정 제17조제2항에서 정한 한은금융망의 휴무일인 경우에는 바로 앞 영업일로 한다)까지 세칙 제9조제2항과 제3항에 따라 산출된 전월분 참가기관 통신회선 사용료 부담액을 각 참가기관의 한국은행 일반당좌예금계좌에서 인출하는 방법으로 수취한다.

제9조(운영시간의 변경) ① 참가기관 또는 세칙 제15조에 따라 한은금융망을 통하여 업무를 수행하는 한국은행 관련부서장은 세칙 제13조제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 같은 조 제1항과 제2항에 따른 운영시간의 변경이 필요한 경우에는 사전에 <별지 제8호 서식> 또는 <별지 제9호 서식>에 따른 운영시간 변경신청서를 금융업무실장에게 제출해야 한다. 다만, 급박한 사정이 있는 부득이한 경우에는 사후에 그 신청서를 제출할 수 있다.

② 금융업무실장은 세칙 제13조제3항 또는 제89조에 따라 한은금융망의 운영시간이 일시적으로 변경된 경우에는 <별지 제10호 서식>에 의한 운영시간 변경기록부를 작성·비치한다.

제10조(참가기관협의회) ① 세칙 제14조에 따른 한은금융망 참가기관협의회(이하 “협의회”라 한다)는 다음과 같이 구성한다.

구분	지급결제제도 부문	전 산 부 문
의장	한국은행 금융업무실장	한국은행 IT전략국장
위원	다음 참가기관의 자금결제담당 부서장 및 금융결제원·한국예탁결제원·한국거래소의 관련 부서장 · 은행 대표 10개 기관 이내 · 금융투자업자 대표 3개 기관 이내 · 그 밖의 기관 대표 2개 기관 이내	다음 참가기관의 전산담당 부서장 및 금융결제원·한국예탁결제원·한국거래소의 관련 부서장 · 은행 대표 10개 기관 이내 · 금융투자업자 대표 3개 기관 이내 · 그 밖의 기관 대표 2개 기관 이내

② 협의회는 한은금융망의 이용에 관한 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 참가기관의 업무처리절차 및 전산 관련사항의 표준화 방안
2. 참가기관 간의 수수료 청구 및 그 밖의 비용정산에 관한 사항
3. 그 밖에 한은금융망의 이용에 필요한 사항

제11조(협의회의 운영) ① 의장은 필요하다고 인정하는 경우에는 회의를 소집할 수 있다.

② 회의안건의 준비, 회의록의 작성 등 협의회의 운영에 필요한 모든 사무는 한국은행 금융업무실과 IT전략국에서 각각 담당한다.

제12조(참가기관에 대한 관리) 금융업무실장은 참가기관별로 <별지 제11호 서식>의 참가기관 관리카드를 작성·비치하고 규정 제13조제5항과 제36조에 따른 자료제출 이행여부, 세칙 제91조 및 제91조의2에 따른 참가기관에 대한 제재조치내용 등을 기록·유지한다.

제12조의2(참가기관에 대한 자료제공 방식) 세칙 제14조의2에 따른 자료제공은 참가기관이 한은금융망을 통하여 신청하고 한국은행이 이를 승인·제공하는 방식으로 한다.

제2절 송신권한의 등록 및 처리

제13조(사전 등록사항) 세칙 제8조제1항제1호에 따라 사전에 한국은행에 등록해야 하는 송신권한자는 다음과 같다.

1. 사용자번호관리자 및 일회용비밀번호발생기관리자(이하 “관리자”라 한다)
2. 단말기사용자 및 일회용비밀번호발생기사용자(이하 “사용자”라 한다)

제14조(관리자의 업무) ① 참가기관은 한은금융망의 사용자번호 관리를 위하여 1명의 사용자번호관리자를, 한은금융망의 일회용비밀번호발생기 관리

를 위하여 1명의 일회용비밀번호발생기 관리자를 두어야 하며, 동일인이 겸무하지 않게 해야 한다.

② 참가기관은 관리자를 신규 또는 변경 지정하는 경우 및 관리자가 비밀번호를 잊어버리거나 3회 연속하여 오류 입력한 경우 그 내용을 <별지 제12호 서식>으로 즉시 한국은행에 통보해야 한다.

제15조(사용자번호 등의 등록기준) ① 사용자번호관리자는 사용자번호별로 이용가능업무를 제한하여 등록을 신청해야 한다.

② 관리자는 사용자가 될 수 없다.

③ 일회용비밀번호발생기사용자는 본인의 사용자번호를 이용하여 수행한 업무의 승인을 위하여 본인의 일회용비밀번호발생기를 사용할 수 없다.

④ 한국은행은 참가기관이 등록신청한 사용자번호 및 일회용비밀번호발생기에 대하여 그 보유현황을 감안하여 적절한 수준으로 조정할 수 있다.

제16조(사용자번호 등의 등록절차) ① 참가기관의 부서장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 즉시 관리자에게 알려야 하며, 관리자는 세칙 제13조에 따른 전문의 입력시간 내에 단말기를 통하여 사용자번호 또는 일회용비밀번호발생기의 등록을 신청해야 한다. 다만, 단말기 미설치 또는 장애 등으로 인하여 단말기를 통한 신청이 불가능한 경우 <별지 제13-1호 서식> 또는 <별지 제13-2호 서식>으로 신청할 수 있다.

1. 사용자를 임명하거나 교체하는 경우

2. 제15조제1항의 이용가능업무를 변경하는 경우

3. 휴가, 출장 등에 따른 일회용비밀번호발생기사용자의 부재기간 중 그 업무를 대행할 자를 지정하는 경우

4. 일회용비밀번호발생기의 고장 또는 훼손 등으로 그 사용이 불가능하거나 이에 대비하여 다른 일회용비밀번호발생기의 사용을 지정하는 경우

② 한국은행은 제1항의 신청에 대해 그 다음날 전문의 입력개시시각부터 사용이 가능하도록 승인함을 원칙으로 한다. 다만, 참가기관이 <별지 제14-1호 서식> 또는 <별지 제14-2호 서식>으로 사유서를 제출하고 그 사유가 적절하다고 판단될 경우 신청한 날 사용할 수 있도록 승인할 수 있다.

③ 관리자는 한국은행의 승인내용을 확인한 후 즉시 사용자번호 또는 일회용비밀번호발생기를 사용자에게 인계해야 한다.

④ 일회용비밀번호발생기관리자는 일회용비밀번호발생기 공급업체로부터 일회용비밀번호발생기를 구입하고 <별지 제15호 서식>을 한국은행에 제출하여 등록절차를 거친 후 사용해야 한다.

제17조(사용자번호 및 비밀번호의 관리) ① 신규로 사용자번호를 부여받은

사용자 및 관리자는 최초 접속할 때 반드시 비밀번호를 변경한 후 사용해야 한다.

② 사용자 및 관리자는 자신의 사용자번호와 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의해야 하며, 노출되었다고 판단될 경우 즉시 비밀번호를 변경해야 한다.

③ 사용자 및 관리자는 다음 요령에 따라 비밀번호를 변경해야 한다.

1. 숫자, 영문자 및 특수문자를 혼용하여 9자리 이상으로 한다.
2. 사용자 및 관리자가 직접 단말기를 통하여 변경한다.
3. 필요한 경우 수시로 변경하되 최근 변경일로부터 90일마다 1회 이상 변경한다.

④ 비밀번호를 잊거나 3회 연속하여 오류 입력한 경우 해당 사용자는 사용자번호관리자에게 즉시 그 내용을 통보하고 사용자번호관리자는 한국은행에 비밀번호 초기화를 요청해야 한다. 한국은행은 동 요청에 대하여 제16조제2항에서 정한 방식을 따른다.

제18조(일회용비밀번호발생기의 관리) ① 일회용비밀번호발생기사용자는 일회용비밀번호발생기관리자로부터 일회용비밀번호발생기를 수령하는 즉시 비밀번호를 변경해야 하며, 일회용비밀번호발생기 및 비밀번호를 타인에게 양도 또는 대여하여 사용하게 할 수 없다. 다만, 제16조제1항제3호와 제4호에 따라 일회용비밀번호발생기사용자로 등록된 자에게는 해당 사유가 발생하는 경우 일회용비밀번호발생기와 비밀번호를 인계할 수 있으며, 그 사유가 종료된 때에는 반드시 비밀번호를 변경해야 한다.

② 일회용비밀번호발생기사용자는 일회용비밀번호발생기를 분실한 경우, 비밀번호를 잊어버린 경우, 또는 비밀번호를 3회 연속하여 오류 입력한 경우 이를 즉시 일회용비밀번호발생기관리자에게 알려야 한다.

③ 일회용비밀번호발생기관리자는 분실 또는 훼손 등으로 인하여 더 이상 사용이 불가능한 일회용비밀번호발생기를 폐기하고자 할 경우 단말기를 통하여 한국은행에 해당 일회용비밀번호발생기의 등록 내역 삭제를 신청해야 한다.

④ 참가기관은 일회용비밀번호발생기에 대한 관리현황을 기록·유지해야 한다.

제19조(사용자번호 등의 관리상태 점검) 한국은행은 한은금융망 이용과 관련하여 필요하다고 인정되는 경우 참가기관의 사용자번호 및 일회용비밀번호발생기 관리 상태를 점검할 수 있다.

제20조(사용인감의 신고 및 대조) ① 참가기관은 결제리스크의 관리, 사용

자번호 및 일회용비밀번호발생기의 관리 또는 사용을 위한 모든 서류에 사용할 대표자의 인감을 <별지 제16호 서식>으로 한국은행에 제출해야 하며, 대표자 사용인감을 변경할 경우에는 지체 없이 한국은행에 신고해야 한다.

② 제1항에 따른 최초의 신고, 한은금융망 가입약정의 체결과 해지, 한은금융망 차액결제 및 차액결제대행에 관한 약정의 체결과 해지, 일중 환매조건부 증권매매에 관한 약정의 체결과 해지 및 제재조치 이행에 사용할 대표자의 인감은 한국은행과의 당좌예금거래약정서에 사용한 대표자의 인감과 일치해야 한다.

③ 신고된 사용인감과 모든 서류 등에 날인한 인감을 육안대조하여 틀림없다고 인정하여 업무를 처리한 경우 한국은행은 그 도용 또는 위조, 변조 등에 의한 책임을 지지 아니한다.

제3절 자금이체 신청 및 처리절차

제21조(당좌예금계좌별 대기파일 관리) 한국은행은 자금이체업무 처리와 관련한 대기파일을 일반당좌예금계좌와 결제전용당좌예금계좌로 구분하여 관리한다.

제21조의2(서버간 접속방식에 의한 자금이체) 참가기관이 서버간 접속방식으로 자금이체를 하고자 할 때에는 다음 각 호의 요건을 충족해야 한다.

1. 참가기관의 전산서버가 국내에 소재해야 한다.
2. 자금이체 신청월 직전 3개월간 일평균 자금이체건수가 150건 이상이거나 자금이체 신청월 직전 분기말(직전 분기말 자료가 없을 경우에는 가장 가까운 분기말로 한다) 기준 지점수가 80개 이상이어야 한다.

제22조(참가기관 본지점의 자금이체신청) 전용단말기를 설치하거나 주전산기가 한국은행의 주전산기와 직접 연결된 참가기관의 본점(지점)은 자신의 지점(본점)의 일반당좌예금을 자신의 본점 또는 다른 지점의 일반당좌예금계좌로 이체할 수 있다.

제23조(자금이체 처리결과에의 통지) 한국은행은 세척 제18조, 제22조, 제35조, 제43조의2, 제44조, 제45조 및 제54조에 따른 자금이체를 처리한 때에는 그 처리결과를 이체의뢰기관과 수취기관에 즉시 통지한다. 다만, 세척과이 절차에서 정한 예금계좌별 자금이체 처리절차에 따라 자금이체 신청이 대기상태가 되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제24조(예약자금이체의 신청시간) ① 세척 제18조제2항과 세척 제35조제5항에 따른 참가기관의 당좌예금 예약자금이체 신청은 한국은행이 금융결제원

으로부터 차액결제 신청전문을 접수한 시점부터 해당 차액결제시점 전까지 할 수 있다.

② 참가기관은 세척 제35조제2항에 따른 결제전용당좌예금 예약자금이체를 이체시점으로부터 10분 전까지 신청할 수 있으며 일중 오후 4시 50분까지 신청할 수 있다.

제25조(예상 결제전용당좌예금잔액 범위 내 신청) ① 참가기관은 세척 제35조제5항에 따른 예약자금이체를 예상 결제전용당좌예금잔액 범위에서만 신청할 수 있다.

② 한국은행은 차액결제 신청전문을 접수한 시점부터 해당 차액결제가 종료되기 전까지는 참가기관의 차액결제 신청금액과 세척 제35조제5항의 예약자금이체 순수취금액의 합계금액이 부(負)로 예상되면 자금이체(예약자금이체를 제외한다) 신청금액이 예상 결제전용당좌예금잔액보다 많은 경우 그 신청전문을 대기과일에 수록한다.

③ 제1항 및 제2항의 예상 결제전용당좌예금잔액은 다음 각 호의 금액을 가감하여 산출한다.

1. 예약자금이체 신청시점의 결제전용당좌예금잔액
2. 일중당좌대출 가능금액
3. 해당 차액결제시점에서의 차액결제 신청금액
4. 해당 차액결제시점에서의 차액결제참가기관 간 및 차액결제참가기관 본지점 간 예약자금이체 신청금액

제26조(대기상태인 자금이체신청의 처리) 한국은행은 세척 제19조제1항과 제23조에 따라 대기 중인 자금이체신청을 처리하기 위하여 5분마다 이체의뢰기관의 일반당좌예금잔액을 조회한다. 다만, 차액결제 신청전문을 접수한 시점부터 해당 차액결제가 종료되기 전까지는 대기 중인 자금이체신청의 처리를 유보할 수 있다.

제27조(지정처리시점이 같은 경우의 처리순서) ① 세척 제33조제2항과 관련하여 지정처리시점이 같은 경우의 처리는 다음 각 호의 순서로 한다.

1. 참가기관 간 차액결제, 차액결제참가기관 간 및 차액결제참가기관 본지점 간 예약자금이체
2. 제1호의 예약자금이체를 제외한 예약자금이체

② 제1항에도 불구하고 제1항제2호의 이체의뢰기관은 그 수취기관이 제1항제1호의 결제자금이 부족할 것으로 예상하여 요청하는 경우 결제전용당좌예금잔액 범위에서 그 자금이체의 처리순서를 제1항제1호로 조정할 수 있다.

③ 한국은행은 차액결제참가기관의 결제자금 부족으로 제1항제1호의 결제가 지연되는 경우 제1항제2호의 자금이체 중 일부의 처리순서를 제1항제1호로 조정할 수 있다.

④ 한국은행은 제2항과 제3항에 따른 처리순서 조정에도 불구하고 차액결제참가기관의 결제자금 부족으로 제1항제1호의 결제가 불가능할 경우에는 그 결제를 세분하여 다음 각 호의 순서에 따라 일부만을 처리할 수 있다.

1. 참가기관간 차액결제 및 예약자금이체
2. 참가기관간 차액결제
3. 세척 제32조제1호에 따른 거래 중 지급지시가 실시간으로 송수신되는 거래와 세척 제32조제2호부터 제11호까지의 지급결제시스템의 차액결제(이하 “전자금융공동망 등의 차액결제”라 한다) 및 예약자금이체
4. 전자금융공동망 등의 차액결제

제28조(오후 차액결제의 유보) <삭제>

제29조(차액결제자료 송신 지연 시의 조치) 금융결제원은 세척 제34조에 따른 시점까지 한국은행에 차액결제자료를 송신하지 못하게 되는 경우 지연사유 및 송신예상시각을 한국은행에 지체 없이 통보해야 한다. 다만, 한국은행에의 통보가 금융결제원의 관련규약에 따라 이루어진 경우에는 통보를 생략할 수 있다.

제30조(결제전용당좌예금의 서면 이체신청) 참가기관이 서면으로 결제전용당좌예금계좌를 통한 자금이체를 신청한 경우에는 이를 신속지급지시로 처리한다.

제31조(순지급한도의 설정단위) 세척 제36조의 순지급한도는 억원 단위로 설정한다.

제32조 <삭제>

제33조(대기상태인 보통지급지시의 일괄변경) ① 한국은행은 대기상태에 있는 보통지급지시 중 세척 제44조제2항에 따른 콜자금 원리금 상환을 위한 자금이체를 오후 12시 40분에 신속지급지시로 일괄 변경하여 처리할 수 있다.

② 한국은행은 대기상태로 남아 있는 보통지급지시를 오후 5시 5분에 신속지급지시로 일괄 변경하여 처리할 수 있다.

제34조(다자간동시처리의 절차) ① 한국은행은 세척 제40조제1항에 따른 다자간동시처리를 다음 각 호에 따라 수행한다.

1. 오전 9시 31분부터 오전 10시 56분까지 매 5분마다 수행
2. 오전 11시 6분부터 오후 5시 16분까지 매 5분마다 수행

3. 오후 5시 26분에 수행

4. 원활한 결제를 위하여 필요하다고 판단되는 때에 수행

② 한국은행은 제1항의 다자간동시처리를 수행할 때 참가기관의 결제전용당좌예금잔액이 부족하거나 순지급한도를 초과하는 경우 해당 기관의 후순위 자금이체신청부터 차례로 제외하여 처리할 수 있다.

제35조(일반당좌예금이체 신청 처리의 유보) ① 한국은행은 금융결제원으로부터 차액결제 신청전문을 접수한 시점부터 해당 차액결제가 종료되는 시점 사이에 차액결제를 위한 결제자금이 부족할 것으로 예상되는 때에는 참가기관 일반당좌예금계좌의 자금이체 신청 처리를 유보할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 같은 참가기관의 일반당좌예금계좌에서 결제전용당좌예금계좌로의 자금이체는 일반당좌예금잔액 범위 내에서 처리한다.

제36조(콜자금 상환거래의 처리) ① 한국은행은 세칙 제44조제2항에 따른 지정처리시점 반일물 콜자금 상환을 위한 자금이체신청을 신속지급지시로 처리한다.

② 참가기관은 세칙 제44조제3항에 따른 콜자금 상환을 위한 자금이체의 동시처리 요청을 오전 10시 55분까지 할 수 있으며, 이와 관련된 콜자금 공급을 위한 자금이체의 동시처리 신청은 오전 11시까지 할 수 있다.

제37조(반일물 콜자금의 공급신청) 참가기관은 세칙 제44조제4항에 따른 오전 반일물 콜자금 공급을 위한 자금이체를 오전 9시부터 10시 50분까지 신청할 수 있으며, 오후 반일물 콜자금 공급을 위한 자금이체는 오전 11시 10분부터 오후 1시 50분까지 신청할 수 있다.

제38조(콜자금 반환 또는 상환 취소 등) 한국은행은 세칙 제44조제1항 또는 제2항에 따라 처리된 거래에 대하여 콜자금 상환기관이 콜자금 반환, 상환 취소 또는 상환내역 변경을 신청하는 경우 수취기관의 동의를 받아 이를 처리할 수 있다.

제39조(증권·대금 동시결제의 처리) ① 세칙 제52조제1호, 제2호, 제4호부터 제7호까지 및 제10호 거래의 대금이체는 다음의 절차에 따라 증권과 대금을 동시에 결제한다.

1. 세칙 제54조제1항에 따라 한국예탁결제원은 한국은행에 결제번호, 결제금액, 수취기관 등이 포함된 결제자료를 전송한다.

2. 제1호의 결제자료에 따라 대금을 이체해야 하는 참가기관은 한국예탁결제원의 대금 이체신청 내용을 조회한 후 수취기관에 대한 대금이체를 한국은행에 신청한다.

3. 한국은행은 제2호의 신청에 따라 대금을 참가기관의 결제전용당좌예금계좌에서 출금하여 수취기관의 결제전용당좌예금계좌에 입금한다.

② 세척 제52조제3호 및 제9호의 거래 및 제1항의 거래 중 동일 증권에 대한 연속된 여러 건의 개별거래를 하나의 결제 건으로 처리하는 경우에는 다음의 절차에 따라 증권과 대금을 동시에 결제한다.

1. 세척 제54조제1항에 따라 한국예탁결제원은 한국은행에 결제번호, 결제금액, 수취기관 등이 포함된 결제자료를 전송한다. 다만, 세척 제54조제3항에 따라 세척 제52조제9호나목의 거래는 한국거래소가 한국은행에 결제자료를 전송한다.
2. 제1호의 결제자료에 따라 한국예탁결제원에 대금을 납부해야 하는 참가기관은 한국예탁결제원의 대금 이체신청 내용을 조회한 후 한국예탁결제원에 대한 대금이체를 한국은행에 신청한다.
3. 한국은행은 제2호의 신청에 따라 대금을 참가기관의 결제전용당좌예금계좌에서 출금하여 한국예탁결제원의 결제전용당좌예금계좌에 입금한다.
4. 제3호의 거래가 완료되면 한국예탁결제원은 수취기관에 대한 대금이체를 한국은행에 신청한다.
5. 한국은행은 제4호의 신청에 따라 대금을 한국예탁결제원관의 결제전용당좌예금계좌에서 출금하여 수취기관의 결제전용당좌예금계좌에 입금한다.

③ 세척 제52조제8호의 거래는 다음의 절차에 따라 증권과 대금을 동시에 결제한다.

1. 한국예탁결제원은 세척 제52조제8호 거래의 대금결제를 위해 증권시장 결제회원을 대행하는 참가기관(이하 “결제대행참가기관”이라 한다)을 한국은행에 등록하고 한국은행은 이를 결제대행참가기관과 한국거래소에 통지한다.
2. 제1호의 결제대행참가기관은 한은금융망을 통해 세척 제54조제2항에 따른 한국거래소의 결제자료를 조회한 후 한국예탁결제원에 대한 대금이체를 한국은행에 신청한다.
3. 한국은행은 제2호의 신청에 따라 대금을 증권시장 결제회원 계좌를 경유하여 한국예탁결제원 계좌에 입금한다. 다만, 증권시장 결제회원이 참가기관이 아닌 경우에는 경유과정을 생략한다.
4. 한국예탁결제원은 세척 제52조제8호 거래에 따른 증권납부 내역을 확인한 후 수취 결제대행참가기관에 대한 대금이체를 한국은행에 신청한다.
5. 한국은행은 제4호의 신청에 따라 대금을 증권시장 결제회원 계좌를 경유하여 수취 결제대행참가기관 계좌에 입금한다. 다만, 증권시장 결제회

원이 참가기관이 아닌 경우에는 경유과정을 생략한다.

④ 세칙 제56조제2항 단서에 따라 다자간 동시처리 대상에서 제외되는 증권대금이체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 참가기관별로 대금을 차감하여 결제하는 경우
 2. 동일 증권에 대한 연속된 여러 건의 개별거래를 하나의 결제 건으로 처리하는 경우
 3. 세칙 제52조제10호의 전자단기사채 발행·상환거래 중 수취기관이 복수개인 경우
 4. 한국은행으로부터 일시 결제부족자금을 지원받은 경우
- ⑤ 세칙 제56조제3항에서 “금융결제국장이 정하는 시점”이란 참가기관이 대금이체를 신청한 날의 16시 35분을 말한다.

제3장 일종의 일시적인 결제부족자금 지원

제39조의2(일시 결제부족자금 지원 약정의 체결) 세칙 제58조의2에 따른 일종RP 대상기관이 일시 결제부족자금을 지원받으려고 하는 때에는 한국은행과 <별지 제27호 서식>에 따라 일시 결제부족자금 지원 약정을 체결해야 한다.

제39조의3(자기자본의 산출 기준일 및 적용기간) 세칙 제58조의3제1항에 따른 일종RP 대상기관의 자기자본 산출 기준일은 매년 3월말과 9월말로 하며, 3월말을 기준으로 산출한 자기자본은 해당 연도 8월부터 다음해 1월까지, 9월말을 기준으로 산출한 자기자본은 다음해 2월부터 7월까지 적용한다. 다만, 일종RP 대상기관의 인수·합병 등으로 자기자본이 변동되는 경우에는 자기자본의 산출 기준일 및 적용기간을 달리할 수 있다.

제39조의4(일시 결제부족자금 지원신청 및 상환신청의 대기 및 취소) ① 한국은행은 일종RP 대상기관의 결제전용당좌예금계좌 잔액이 결제준비금보다 적거나 일시 결제부족자금 지원한도 잔액이 일시 결제부족자금 지원신청 금액보다 적은 경우에는 해당 일시 결제부족자금 지원신청을 대기과일에 수록하였다가 결제준비금이 확보되거나 일시 결제부족자금 지원한도 잔액이 일시 결제부족자금 지원신청 금액보다 큰 경우에 선입선출의 원칙에 따라 순차적으로 처리한다.

② 한국은행은 일종RP 대상기관의 결제전용당좌예금계좌 잔액이 일시 결제부족자금 상환금액보다 적은 경우 해당 일시 결제부족자금 상환신청(세

칙 제58조의7제2항제2호에 따른 증권매수거래 결제대금 차기 상환을 포함한다)을 대기파일에 수록하였다가 부족자금이 입금되면 선입선출의 원칙에 따라 순차적으로 처리한다.

③ 한국은행은 제1항 및 제2항에도 불구하고 선순위 대기 중인 일시 결제 부족자금 지원신청 때문에 지원이 가능한 후순위 대기상태의 일시 결제부족자금 지원신청까지 미처리상태로 남아 있을 경우 또는 선순위 대기 중인 일시 결제부족자금 상환신청 때문에 상환이 가능한 후순위 대기상태의 일시 결제부족자금 상환신청까지 미처리상태로 남아 있을 경우 처리가능한 후순위 대기를 선입선출의 원칙에 따라 먼저 처리할 수 있다.

④ 한국은행은 일시 결제부족자금 지원 신청기관의 결제준비금 부족 또는 지원한도 부족으로 일시 결제부족자금 지원신청이 오후 4시까지 대기상태에 있거나 일시 결제부족자금 지원 신청기관이 오후 4시 이전에 대기상태에 있는 일시 결제부족자금 지원신청을 취소하는 경우에 해당 기관의 일시 결제부족자금 지원신청을 처리하지 않을 수 있다. 이 경우 세칙 제58조의6 제2항에도 불구하고 세칙 제52조제9호에 따른 자금이체 신청은 처리하지 않을 수 있다.

제39조의5(일시 결제부족자금의 상환시간 및 상환대상거래 선정기준) ①

한국은행은 일중RP 대상기관에 지원한 일시 결제부족자금을 세칙 제58조의7제2항 각 호의 상환방식별로 <별표 2>에 따른 시간에 상환받는다. 다만, 세칙 제58조의7제4항에 따라 해당 영업일 중에 일시 결제부족자금을 상환하지 못한 일중RP 대상기관이 익영업일 이후에 매매증권을 매입할 경우 오후 4시까지 매매대금 입금전문을 입력해야 한다.

② 세칙 제58조의7제2항제2호부터 제4호까지의 규정에 따라 일중RP 대상기관의 상환대상거래가 여럿인 때에는 다음 각 호에서 정하는 기준에 따라 순차적으로 상환대상거래를 선정한다.

1. 증권매수거래 결제대금 차기 상환:

가. 증권매수거래 매매증권과 동일한 증권종목 및 액면금액인 상환대상거래

나. 일시 결제부족자금 지원 시각이 빠른 상환대상거래

2. 지정시각 자동상환, 상환마감시각 및 상환마감시각 이후 자동상환: 일시 결제부족자금 지원 시각이 빠른 상환대상거래

제39조의6(일중 환매조건부 증권매매의 기록·관리) ①

금융업무실장은 일중 환매조건부 증권매매의 최초거래 및 환매거래의 상대기관, 매매증권의 종목 및 액면금액, 거래금액, 결제일자 및 시각, 결제번호 등을 전자적으로

기록·관리한다.

② 금융업무실장은 일중RP 대상기관별로 지연상환 건수 및 금액, 미상환 건수 및 금액, 환매이자 등을 기록·관리한다.

③ 금융업무실장은 대기파일에 수록된 증권매수대금 이체거래의 대상증권이 한국은행이 일중 환매조건부로 매수하여 보유 중인 증권이라는 사실을 증권매수대금 이체신청기관에 제공할 수 있다.

제4장 결제리스크의 관리

제40조(순이체한도의 설정 신청) 세칙 제62조제1항과 제2항에 따른 순이체한도의 신규 설정 또는 변경 신청은 <별지 제17호 서식>으로 한다.

제41조(필요담보증권금액의 계산 및 통보) ① 규정 제21조 및 세칙 제64조에 따라 차액결제참가기관이 한국은행에 제공해야 할 담보증권금액(이하 “필요담보증권금액”이라 한다)을 계산할 때 적용하는 평가지표 등은 <별표 3>과 같으며 역원 미만은 올린다.

② 한국은행은 세칙 제64조에 따라 매년 1월 및 7월의 20일까지 차액결제참가기관별 필요담보증권금액을 해당 기관에 통보한다.

제42조(질권등록통지서의 제출) 차액결제참가기관은 세칙 제66조에 따라 담보증권의 실물제공을 생략하는 경우 해당 증권의 예탁기관이 발행한 질권등록통지서를 한국은행에 제출해야 한다. 다만, 한은금융망 등을 통하여 한국은행이 질권설정 여부를 확인할 수 있는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

제42조의2(질권설정의 전자등록에 관한 사전동의) 한국은행은 규정 제22조제1항에 따라 차액결제 이행용 담보증권을 해당 기관에 대한 대출 담보로 사용할 수 있으며, 이를 위하여 차액결제 참가기관은 <별지 제28호 서식>에 따른 질권 설정의 전자등록에 관한 사전동의서를 제출한다.

제43조(담보증권명세서의 제출) 차액결제참가기관은 담보증권을 제공할 때 <별지 제19호 서식>에 따라 해당 담보증권의 명세를 한국은행에 제출해야 한다.

제44조(담보증권의 반환신청) 세칙 제68조에 따른 차액결제참가기관의 한국은행에 대한 담보증권의 반환 신청은 <별지 제20호 서식>으로 한다.

제45조(담보증권의 관리) 한국은행은 규정 제21조에 따라 차액결제참가기관이 한국은행에 제공한 담보증권의 현황을 매월 차액결제참가기관별, 증권별 및 그룹별로 파악 관리한다.

제46조(담보증권의 평가방법 등) ① 세칙 제69조에 따른 담보증권의 현재

가치 평가는 직전 영업일의 증권종목별 시장가격을 기준으로 매일 실시한다. 다만, 전산장애 등으로 평가일 직전 영업일의 시장가격 정보를 이용할 수 없는 경우 가장 가까운 전(前) 영업일의 시장가격을 기준으로 평가한다.

② 세칙 제69조에 따라 담보증권을 추가로 제공할 것을 요구받은 참가기관은 그날 중 필요한 담보증권을 제공해야 한다. 다만, 전산장애 등 불가피한 사유로 그날 중 담보증권을 추가로 제공하기가 곤란한 경우에는 금융업무 실장이 따로 정하는 시점까지 이를 유예할 수 있다.

제47조(부족자금의 조달협의) 차액결제대금을 조달하기 위하여 적극적으로 노력하였음에도 불구하고 자금부족이 예상되는 차액결제참가기관은 한국은행에 그 사실을 즉시 통보하고 부족자금 조달방안 등을 협의해야 한다.

제48조(차액결제대행의 신청 및 철회) ① 세칙 제73조에 따른 차액결제대행 신청과 약정은 <별지 제21호 서식>과 <별지 제5호 서식>으로 한다.

② 세칙 제75조제2항에 따른 차액결제대행의 철회신청은 <별지 제21호 서식>으로 한다.

③ 제2항의 철회 신청은 철회예정일 1주일 전까지 해야 한다. 다만, 차액결제대행은행 또는 차액결제위탁기관의 영업정지 등 부득이한 사유로 인하여 차액결제대행계약이 종료되는 경우에는 예외로 할 수 있다.

제48조의2(차액결제위탁기관의 리스크 관리 능력 평가) 한국은행 금융결제국장은 세칙 제74조제1항5호에 따라 차액결제위탁기관의 리스크 관리 능력을 평가할 때 순이체한도의 적정성, 차액결제리스크 관리용 담보납입능력 등을 고려한다.

제49조(차액결제대행 승인기준의 재심사) 세칙 제76조제1항에 따른 차액결제대행 승인기준에 대한 재심사는 매년 정기적으로 실시한다. 다만, 한국은행이 필요하다고 판단하는 경우에는 수시로 재심사를 실시하고 재심사한 차액결제대행기관에 대해서는 이로써 정기 재심사를 갈음할 수 있다.

제49조의2(차액결제대행한도 승인기준 적용의 유예) ① 세칙 제74조제2항에 따라 세칙 제74조제1항 제4호의 적용을 유예하는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 대행은행 또는 위탁기관의 인수·합병으로 인해 대행은행의 대행한도가 BIS자기자본의 10%를 초과하게 되는 경우
2. 대행은행의 BIS자기자본규모가 감소하여 대행한도가 BIS자기자본의 10%를 초과하게 되는 경우
3. 그 밖에 한국은행이 지급결제제도의 원활한 운영을 위하여 대행은행의 대행한도가 BIS자기자본의 10%를 초과하는 것이 불가피하다고 인정하

는 경우

② 제1항의 사유로 인해 세칙 제74조제1항 제4호의 적용을 유예할 경우 유예 기간과 조건 등을 정할 수 있다. 이 경우 제1항제1호의 사유에 의한 유예기간은 1년 이내, 제1항제2호 및 제3호의 사유에 의한 유예기간은 6개월 이내로 하며 필요시 연장할 수 있다.

제50조(담보증권의 전질금액) 세칙 제78조에 따른 적격담보증권의 한국은행에 대한 전질금액은 세칙 제67조에 따른 담보인정금액을 기준으로 한다.

제51조(차액결제대행은행의 통보) 규정 제30조와 세칙 제79조에 따른 차액결제대행은행의 한국은행에 대한 통보는 <별지 제22호 서식>으로 한다.

제52조(차액결제위탁기관의 차액결제 직접참가신청) ① (현행과 같음)

② 한국은행은 제1항의 신청이 있는 경우 3영업일 이내에 승인여부를 신청기관에 통보한다.

제53조(차액결제 직접참가를 위한 담보증권제공) 제52조제2항에 따라 차액결제에 직접 참가하는 기관은 규정 제32조제2항의 결제이행을 위한 담보증권을 차액결제 직접 참가 2영업일 전까지 한국은행에 제공해야 한다.

제5장 지급결제제도의 감시

제54조(평가실시요령의 제공) 한국은행은 세칙 제85조제3항에 따른 자체 평가를 지급결제시스템 운영기관에 의뢰할 때 평가사항별로 구체적인 평가실시요령을 제공할 수 있다.

제55조(평가결과의 공표방식) 세칙 제86조에 따른 평가결과의 공표는 한국은행 간행물 또는 한국은행 홈페이지 게재 등의 방식으로 한다.

제56조(지급결제시스템 운영기관의 통보) ① 규정 제40조제2호의 “지급결제시스템을 정상적으로 운영하지 못하게 될 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 해당 운영기관의 긴급상황 발생으로 지급지시 송수신 등의 지급결제업무가 10분 이상 처리되지 못하게 되는 경우
2. 자신이 운영하는 지급결제시스템 참가기관의 긴급상황 발생으로 지급지시 송수신 등의 지급결제업무가 30분 이상 처리되지 못하게 되는 경우

② 지급결제시스템 운영기관은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 긴급상황이 발생하는 경우 <별지 제23호 서식>에 따라 한국은행에 그 내용을 즉시 통보한다. 이 경우 미리 전화 등을 이용하여 우선 통보해야 한다.

제57조(조치내용의 통보) 한국은행은 세칙 제89조에 따른 조치를 취하고자

할 때에는 그 내용을 참가기관, 관련 지급결제시스템 운영기관 등에 통보
해야 한다.

제6장 보칙

제58조(제재) ① 세칙 제15조에 따라 한은금융망을 이용하여 업무를 수행하
는 한국은행 관련부서장은 세칙 제91조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하
는 제재사유가 발생한 경우 <별지 제24호 서식>에 따라 금융업무실장에게
해당 기관에 대한 제재를 요청해야 한다.

② 한국은행은 세칙 제91조제1항과 제2항 및 제91조의2에 따라 참가기관에
대해 제재조치를 취할 경우에는 미리 해당 기관에 위규 및 제재 내용을 통
보하며, 제재조치에 이의가 있는 참가기관은 그에 대한 소명을 할 수 있다.

③ 한국은행은 참가기관에 대하여 세칙 제91조제2항제3호와 제4호의 제재
조치를 취한 경우 그 내용을 모든 참가기관 및 한은금융망을 이용하는 지
급결제시스템 운영기관에 통보한다.

④ 세칙 제91조제2항에 따른 시정확인서 및 서약서는 각각 <별지 제25호
서식> 및 <별지 제26호 서식>에 따른다.

부칙 <2002. 1. 10.>

제1조(시행일) 이 절차는 2002년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 절차의 시행과 동시에 「한국은행금융결제망운영절차」
(1994.7. 21. 금기 5980-91 제정)는 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 절차 시행일 전에 「한국은행금융결제망운영절차」에 따
라 취급된 업무는 이 절차에 따라 취급된 것으로 본다.

부칙 <2002. 7. 22.>

이 절차는 2002년 8월 1일부터 시행한다.

부칙 <2002. 9. 26.>

이 절차는 2002년 10월 1일부터 시행한다.

부칙 <2003. 6. 26.>

이 절차는 2003년 7월 7일부터 시행한다.

부칙 <2003. 10. 14.>

이 절차는 2003년 10월 14일부터 시행한다.

부칙 <2003. 12. 29.>

제1조(시행일) 이 절차는 2004년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 절차 시행일 전에 한은금융망에 가입한 참가기관과 한은 금융망의 이용을 허용받은 지급결제시스템 운영기관은 이 절차에 따라 한은금융망 가입승인 및 이용허용을 받고 관련 약정을 체결한 것으로 본다.

부칙 <2004. 11. 19.>

제1조(시행일) 이 절차는 2004년 12월 6일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 절차 시행일 전에 제출된 사용자번호·책임자카드관리자 및 대표자 사용인감은 이 절차에 따라 통보 및 신고된 것으로 본다.

부칙 <2005. 3. 14.>

이 절차는 2005년 4월 1일부터 시행한다.

부칙 <2006. 6. 22.>

이 절차는 2006년 6월 22일부터 시행한다.

부칙 <2006. 8. 24.>

이 절차는 2006년 8월 24일부터 시행한다.

부칙 <2006. 12. 21.>

이 절차는 2007년 1월 2일부터 시행한다.

부칙 <2007. 3. 12.>

이 절차는 2007년 4월 2일부터 시행한다.

부칙 <2007. 10. 17.>

이 절차는 2007년 12월 3일부터 시행한다.

부칙 <2007. 12. 14.>

이 절차는 2008년 1월 11일부터 시행한다.

부칙 <2008. 10. 9.>

이 절차는 2008년 11월 3일부터 시행한다. 다만, 제26조 제3항은 2008년 10월 13일부터 시행한다.

부칙 <2009. 1. 22.>

제1조(시행일) 이 절차는 2009년 2월 4일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 절차 시행일 전에 체결된 한국은행금융결제망 가입약정은 이 절차에 따라 체결된 것으로 본다.

부 칙 <2009. 4. 3.>

① (시행일) 이 절차는 금융결제국장이 따로 정하는 날부터 시행한다.

<결제정책팀-426(2009.4.20, 국장결재)에 의하여 2009년 4월 27일부터 시행>

② (경과조치) 이 절차 시행일 전에 체결된 한국은행금융결제망 차액결제 및 차액결제대행에 관한 약정은 이 절차에 따라 체결된 것으로 본다.

부 칙 <2009. 5. 25.>

이 절차는 2009년 6월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2009. 12. 17.>

이 절차는 2010년 1월 1일부터 시행한다. 다만 제2조제2-1호 및 제6조제4항의 시행일은 금융결제국장이 따로 정한다.

부 칙 <2010. 1. 26.>

이 절차는 2010년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2010. 6. 29.>

이 절차는 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2010. 12. 28.>

이 절차는 2011년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2011. 11. 18.>

이 절차는 2011년 11월 21일부터 시행한다.

부 칙 <2012. 2. 3.>

이 절차는 2012년 2월 6일부터 시행한다.

부 칙 <2012. 7. 26.>

이 절차는 2012년 7월 30일부터 시행한다.

부 칙 <2012. 12. 27.>

이 절차는 2012년 12월 27일부터 시행한다.

부 칙 <2013. 7. 25.>

이 절차는 2013년 7월 25일부터 시행한다.

부 칙 <2014. 3. 31.>

이 절차는 2014년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2015. 1. 7.>

이 절차는 2015년 1월 10일부터 시행한다.

부 칙 <2016. 2. 25.>

이 절차는 2016년 2월 26일부터 시행한다.

부 칙 <2016. 7. 12.>

이 절차는 2016년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2018. 12. 20.>

이 절차는 2019년 8월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2020. 5. 8.>

이 절차는 2020년 5월 25일부터 시행한다.

부 칙 <2020. 6. 25.>

이 절차는 2020년 6월 24일부터 시행한다.

부 칙 <2020. 9. 10.>

제1조(시행일) 이 절차는 금융결제국장이 별도로 정하는 날부터 시행한다.

<결제정책팀-673(2020.10.6, 국장결재)에 의하여 2020년 10월 12일부터 시행>

제2조(경과조치) 제5조제1항 개정에도 불구하고 이 절차 시행 당시 한은금융망 참가기관에 대해서는 2022년 1월 1일 이후 시행하는 가입기준 충족여부 재심사 시부터 제5조제1항 개정 규정을 적용한다.

부 칙 <2022. 1. 13.>

이 절차는 2022년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2023. 2. 7.>

이 절차는 2023년 2월 3일부터 시행한다.

부 칙 <2023. 7. 25.>

제1조(시행일) 이 절차는 2023년 8월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 절차 제42조의2는 이 절차 시행일 전에 차액결제 및 차액결제대행에 관한 약정이 체결된 기관에게도 적용한다.

② 이 절차 <별지 제5호 서식> 개정에 따라 이 절차 시행일 전에 차액결제 및 차액결제대행에 관한 약정이 체결된 기관도 새로운 약정서를 제출한다.

부 칙 <2024. 5. 13.>

이 절차는 2024년 5월 20일부터 시행한다.

<별표 1> 그 밖의 기관의 재무건전성 기준

그 밖의 기관의 재무건전성 기준¹⁾

대상기관	재무건전성 기준
<u>신용협동조합중앙회</u>	「상호금융업감독규정」에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 100분의 5 이상
<u>농업협동조합중앙회</u>	「상호금융업감독규정」에 따른 상호금융회계의 위험가중자산 대비 결손 보전 후 적립금이 100분의 2 이상
<u>산림조합중앙회</u>	「상호금융업감독규정」에 따른 상호금융회계의 위험가중자산 대비 결손 보전 후 적립금이 100분의 2 이상
<u>새마을금고중앙회</u>	「새마을금고 감독기준」에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 100분의 5 이상
<u>외국환중개회사</u>	납입자본금이 35억원 이상 ²⁾
<u>상호저축은행</u>	「상호저축은행업감독규정」에 따른 위험가중자산에 대한 자기자본비율이 100분의 7 이상(자산총액이 1조원 이상인 상호저축은행은 100분의 8 이상)

주: 1) 세칙 제4조제1항제1호 관련 <별표 5> 제1호마목의 기관(그 밖의 기관)에 대한 재무건전성 기준

2) '외국통화의 매매(선물환은 제외한다)의 중개 및 그와 관련된 업무'를 인가받은 후 「외국환거래법 시행령」 제18조제3항에 따라 적용되는 자본금 기준

<별표 2> 공급된 일시 결제부족자금 상환시간

공급된 일시 결제부족자금 상환시간

상환방식 ¹⁾	상환시간
신청에 의한 매매증권의 환매도	16:00 이후 ~ 17:05 이전
증권매수거래 결제대금 차기 상환	9:00 이후 ~ 16:00 이전
지정시각 자동상환	16:45, 16:55
상환마감시각 및 상환마감시각 이후 자동상환	17:05 ~ 세척 제13조제11항에 따른 증권·대금동시결제를 위한 자금이체 신청 마감시각

주: 1) 세척 제58조의7제2항 각 호에 따른 상환방식임

<별표 3> 평가지표 및 조정폭

평가지표 및 조정폭

평가지표(비중)	등급	조정폭(%)	개수(개)	
			국내은행	외은지점
순이체한도 설정규모(40) 순이체한도 일평균소진율(30) 순이체한도 위험소진율 ¹⁾ (30)	A	-5	2	1
	B	-2.5	2	1
	C	0	$N_1^{2)}-8$	$N_2^{2)}-4$
	D	+2.5	2	1
	E	+5	2	1

주 : 1) 순이체한도 소진율이 위험수준(70%) 초과시 해당 소진율을 합산(90% 상회시 2배 가중)

2) N1, N2는 각각 차액결제 참가 국내은행, 외은지점 개수

<별지 제1-1호 서식> 한은금융망 가입(탈퇴)신청서

한은금융망 가입(탈퇴)신청서
년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명
대표자 인

당행(사)은 다음과 같이 한은금융망에 가입(탈퇴)하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

1. 신청기관			
주 소	□□□-□□□		
납입자본금	억 원	설립일	년 월 일
재무건전성 비율 ¹⁾			
2. 한은금융망 관련업무 총괄부서 및 책임자			
부 과 명		직 위	
성 명		전화번호	
3. 한은금융망 이용 관련 전담인력 수			
일회용비밀번호발생기 사용자	명	단말기 사용자	명
4. 탈퇴 예정일 및 사유(탈퇴 신청시에만 작성)			
탈퇴예정일	년 월 일		
탈퇴사유 :			
첨부서류 : 한은금융망 가입약정서 및 이용계획서 각 1부 ²⁾			

주: 1) 한은금융망 가입기준에서 정한 가입신청일 직전 신청기관 등이 공시한 해당비율
(신설 금융기관의 경우 가입신청일이 속한 회계연도말의 예상비율)
2) 가입 신청시에만 첨부

<별지 제1-2호 서식> 한은금융망 이용(이용종료)신청서 (간접참가기관용)

한은금융망 이용(이용종료)신청서 (간접참가기관용)

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

인

당행(사)은 다음과 같이 참가기관을 통하여 한은금융망을 이용(이용종료)하고자 하오니
승인하여 주시기 바랍니다.

1. 신청기관			
주 소	□□□-□□□		
납입자본금	억원	설립일	년 월 일
2. 한은금융망 관련업무 총괄부서 및 책임자			
부 과 명		직 위	
성 명		전화번호	
3. 참가기관			
4. 이용종료예정일 및 사유 (이용종료 신청시에만 작성)			
종료예정일	년 월 일		
종료사유:			

한은금융망 이용계획서

구 분	내 역										
1. 가입목적											
2. 이용부서 및 이용업무											
3. 예상이용건수* (향후 1년간 월평균)											
4. 거래대상기관											
5. 전산시스템 설치시기											
6. 단말기 설치위치	(1) 주 사용 : (2) 재해복구용 :										
7. 송신 권한자	<table><thead><tr><th></th><th>성명(소속, 직책)</th></tr></thead><tbody><tr><td>사용자번호관리자</td><td></td></tr><tr><td>비밀번호발생기관리자</td><td></td></tr><tr><td>비밀번호발생기사용자</td><td></td></tr><tr><td>단말기사용자</td><td></td></tr></tbody></table>		성명(소속, 직책)	사용자번호관리자		비밀번호발생기관리자		비밀번호발생기사용자		단말기사용자	
	성명(소속, 직책)										
사용자번호관리자											
비밀번호발생기관리자											
비밀번호발생기사용자											
단말기사용자											

* 산출근거 명시

<별지 제3호 서식> 한은금융망 가입약정서

한은금융망 가입약정서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

본인 : 주 소

기관명

대표자

㉠

본인은 한국은행금융결제망(이하 “한은금융망”이라 한다)에 가입하고 이를 이용함에 있어 다음의 각 조항에 따를 것을 약정한다.

제1조(규정준수) 본인은 한은금융망을 이용함에 있어 귀행의 「지급결제제도 운영·관리규정」과 이의 시행을 위한 「세칙」 및 그 밖의 관련규정(이하 “규정”이라 한다)을 준수한다.

제2조(예금잔액의 유지) 본인은 한은금융망을 통한 거래결과를 수시로 확인하여 결제에 필요한 일반당좌예금잔액 및 결제전용당좌예금잔액을 유지한다.

제3조(장비 및 소프트웨어 등의 설치 및 유지·관리) ① 본인은 “규정”에 의하여 표준화된 장비 및 소프트웨어(재해복구설비를 포함한다) 등을 설치하고 이를 사용함에 있어 장애가 발생하지 않도록 유지·관리한다.

② 본인은 한은금융망의 장애 또는 장애로 판단되는 징후를 발견한 경우에는 이를 즉시 귀행에 통지하고 귀행이 정하는 처리절차에 따라 업무를 수행한다.

제4조(비용부담) 본인은 귀행이 정하는 바에 따라 이용수수료와 기타 부대비용을 부담한다.

제5조(전문의 송수신) ① 본인과 귀행 상호간에 송신한 자금이체, 한국은행통화안정증권의 발행·상환, 국공채 등의 매매 및 국채의 발행·상환 관련 전문은 귀행 컴퓨터의 자기기록장치에 기록된 때 또는 본인의 단말장치에 표시된 때에 수신된 것으로 본다.

② 금융결제원이 귀행에 송신하는 전자금융공동망 연계결제자료는 본인이 이를 귀행에 송신한 것으로 본다.

③ 본인이 송신한 자금이체, 한국은행통화안정증권의 발행·상환, 국공채 등의 매매 및 국채의 발행·상환 관련 신청전문이 귀행에 정당하게 수신된 때에는 예금잔액 부족, 순지급한도 초과 등 귀행이 정하는 예금계좌별 자금이체 처리절차에 따라 대기된 경우를 제외하고는 이를 취소할 수 없는 것으로 한다.

④ 본인이 귀행과 송수신한 각종 전문 및 전자적으로 기록된 자료들은 “규정”에서 정하고 있는 문서와 동일한 효력을 갖는 것으로 본다.

제6조(전문의 처리) ① 본인이 송신한 자금이체, 한국은행통화안정증권의 발행·상환, 국공채 등의 매매 및 국채의 발행·상환 관련 신청전문을 귀행이 수신한 시점에 본인의 예금잔액 부족, 순지급한도 초과 등 귀행이 정하는 예금계좌별 자금이체 처리절차에 따라 그 신청을 대기시켰다가 처리하여도 이의를 제기하지 아니한다.

② 본인은 콜자금 이체, 국고금 수납자금 결제 등 일괄 처리할 필요가 있는 신청전문을 귀행이 정한 처리시점 및 처리순서에 따라 처리하여도 이의를 제기하지 아니한다.

③ 본인은 이체의뢰기관의 착오 등으로 본인의 예금계좌에 자금이 잘못 입금된 경우에는 그 원상회복을 위한 반대거래를 즉시 수행한다.

④ 본인은 다른 참가기관의 수취인지정 자금이체신청에 따른 처리결과를 귀행으로부터 통지 받은 경우 이체의뢰기관으로부터 받은 수취인계좌 앞 이체금액 입금의뢰를 그 시점에서 승낙한 것으로 보며, 그 자금을 즉시 수취인계좌에 입금처리한다.

⑤ 본인은 예약자금이체신청이 해당 예약처리시점에 처리되지 않은 경우 귀행이 이를 취

소하여도 이의를 제기하지 아니한다.

제7조(콜중개거래의 결제정보 제공) 본인은 귀행으로부터 수신한 콜거래중개정보에 따라 콜 자금 공급 및 상환이 이루어진 경우 귀행이 해당 콜자금 결제관련 정보를 해당 자금중개 회사에 전송하는 데 대하여 동의한다.

제8조(긴급상황시의 조치 등) ① 본인은 귀행의 한은금융망 업무지속계획을 준수하며 자체 지급결제업무 지속계획을 수립·운영한다.

② 전산시스템 장애, 재해, 파업, 테러, 영업중단 등 본인에게 발생한 긴급한 상황으로 한은금융망의 운영에 지장을 초래하게 될 경우 이를 즉시 귀행에 통보한다.

③ 본인은 제3조 및 제2항과 관련하여 귀행이 현장확인을 실시하는 경우 이에 협조한다.

④ 본인은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차 개시신청, 회생절차 개시결정 등이 있거나 파산신청, 파산선고 등이 있는 경우 그 사실을 지체 없이 귀행에 통보한다.

제9조(자료제출의 이행) 본인은 「한국은행법」 제81조제4항의 규정에 따라 귀행이 필요한 자료의 제출을 요구하는 경우 이에 따른다.

제10조(비밀유지) 본인은 다른 법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 한은금융망을 통하여 알게 된 정보를 외부에 누설하지 아니한다.

제11조(신용리스크의 감축) 본인은 차액결제에 따르는 신용리스크의 감축을 위하여 차액결제방식으로 최종결제되는 자금이체 거래 중 총액결제방식에 적합하다고 판단되는 거래에 대해서는 이를 총액결제방식으로 전환하도록 노력한다.

제12조(이의제기) ① 본인은 귀행으로부터 받은 거래기록에서 오류를 발견한 경우에는 그 발생일로부터 5영업일 이내에 서면으로 이의를 제기하며, 이에 따른 입증책임은 진다.

② 본인은 한은금융망 가입일로부터 6개월 경과 후 귀행이 실시하는 가입기준 충족여부 재평가 결과 그 기준을 충족하지 못한 경우 귀행의 가입약정 해지 조치에 대해 이의를 제기하지 아니한다.

③ 본인은 귀행이 매년 실시하는 한은금융망 참가기관에 대한 가입기준 충족여부의 재심사결과 그 기준을 충족하지 못한 경우 귀행의 가입기준 충족방안 강구 요구, 한은금융망 탈퇴 권유, 관련약정 해지 등의 조치에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.

제13조(면책) ① 본인은 귀행의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 전문송수신의 장애, 업무처리의 지연 및 허위 또는 오류전문 송신 등으로 인하여 손해가 발생하더라도 귀행의 책임으로 하지 아니한다.

② 본인은 “규정”을 위반한 경우 이로 인하여 발생한 손해에 대하여 귀행의 책임으로 하지 아니한다.

제14조(손해배상) 본인은 이 약정을 위반하거나 고의 또는 과실로 손해를 발생시킨 경우에는 피해자에게 그 손해금액을 배상한다.

제15조(제재 등) 본인은 “규정”을 위반한 경우 및 본인의 영업정지, 인·허가 취소, 해산, 파산, 폐업 등으로 지급결제 관련업무를 정상적으로 수행하기 곤란하거나 불가능하다고 인정되는 경우에는 귀행이 시정요구, 한은금융망 이용의 제한 또는 중지, 이 약정의 해지 등의 조치를 취하더라도 이의를 제기하지 아니한다.

제16조(해지) ① 이 약정은 본인이 “한은금융망 탈퇴신청서”를 해지에정일 1주일 전까지 제출하여 귀행이 승인한 경우와 제12조제2항 및 제3항 또는 제15조에 따라 귀행이 해지를 통보한 경우 해지된 것으로 본다.

② 본인은 제1항에 따른 해지의 효력발생 이전에 발생한 사항에 대하여는 특약이 없는

한 이 약정에 따른다.

제17조(소송) 이 약정과 관련된 소송은 귀행 본부의 주소지를 관할하는 법원을 관할법원으로 한다.

<별지 제4호 서식> 한은금융망 차액결제 참가(탈퇴)신청서

한은금융망 차액결제 참가(탈퇴)신청서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

인

당행(사)은 다음과 같이 한은금융망을 통한 차액결제에 참가(탈퇴)하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

차액결제 대상거래	시행일
1.	
2.	
3.	

첨부서류: 한은금융망 차액결제에 관한 약정서 1부 (참가 신청시에만 첨부)

<별지 제5호 서식> 한은금융망 차액결제 및 차액결제대행에 관한 약정서

한은금융망 차액결제 및 차액결제대행에 관한 약정서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

본인 : 주 소

기관명

대표자

㉠

본인은 귀행에 개설된 본인의 결제전용당좌예금계좌를 통하여 한국은행금융결제망(이하 “한은금융망”이라 한다) 참가기관과의 차액결제 및 차액결제대행 업무를 수행함에 있어 다음 각 조항에 따를 것을 약정한다.

제1조(규정준수) 본인은 한은금융망 참가기관과의 차액결제 및 차액결제대행 업무를 수행함에 있어 귀행의 「지급결제제도 운영·관리규정」과 이의 시행을 위한 「세칙」 및 「절차」, 그 밖의 관련규정(이하 “규정”이라 한다)을 준수한다.

제2조(차액결제자료의 효력) 금융결제원이 귀행에 제출하는 차액결제자료는 본인이 이를 귀행에 제출한 것으로 본다.

제3조(차액결제 대행시의 의무) 본인이 다른 한은금융망 참가기관으로부터 차액결제를 위탁받아 그 기관을 위하여 차액결제를 대행하는 경우 “규정”에서 정하고 있는 그 기관(이하 “차액결제위탁기관”이라 한다)의 차액결제관련 의무는 본인이 이행한다.

제4조(순이체한도의 설정 및 조정) ① 본인은 지급지시가 실시간으로 송수신되는 차액결제 대상거래 중 귀행이 정하는 거래에 대하여 미결제 순이체액의 상한(이하 “순이체한도”라 한다)을 설정하고 귀행에 통보하며, 본인이 차액결제대행 업무를 수행하는 경우에는 차액결제위탁기관의 순이체한도를 포함하여 통보한다.

② 본인은 귀행이 본인의 순이체한도 조정을 요구할 경우 그 한도를 조정하며, 차액결제 위탁기관의 순이체한도 조정을 요구할 경우에는 차액결제위탁기관과 협의하여 차액결제 위탁기관의 순이체한도를 조정한다.

제5조(담보증권의 제공) 본인은 귀행이 정하는 바에 따라 차액결제의 이행을 위한 담보증권을 귀행에 제공한다.

제6조(담보증권의 사용·처분) ① 본인이 결제자금 부족으로 차액결제를 이행하지 못하거나 차액결제를 이행하지 아니한 다른 참가기관의 결제부족자금 공동분담금을 납입하지 못하는 경우에는 본인이 제공한 담보증권을 귀행이 정한 방법, 시기, 가격으로 사용·처분하여 취득한 금액에서 제 비용을 상제한 후 잔액을 본인의 결제부족자금에 사용하거나 다른 차액결제참가기관의 결제부족자금에 대한 본인의 공동분담금으로 사용하여도 이의를 제

기하지 아니한다.

② 본인은 귀행이 차액결제이행용 담보증권을 본인에 대한 대출담보로 변경하여 사용하기 위하여 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 '전자증권법') 제31조 및 같은 법 시행령 제26조제1항 단서에 따라 전자등록기관(한국예탁결제원)에 질권 설정의 전자등록을 신청하는 것에 동의한다.

③ 본인은 제2항에 따라 전자증권법 제2조제4호의 전자등록주식등에 대한 질권 말소의 전자등록이 이루어진 때부터 새로이 질권 설정의 전자등록이 이루어질 때까지 사이에 해당 전자등록주식등에 대한 질권 설정의 전자등록이 전부 또는 일부 지연되거나 불가한 상황이 발생하는 등 귀행에 해당 전자등록주식등에 관한 권리 제한 내지 침해가 발생하지 않도록 할 의무를 부담한다.

제7조(결제부족자금의 공동분담) 본인은 다른 차액결제참가기관의 결제자금이 부족한 경우 “규정”에 따라 귀행이 정하는 본인의 공동분담금을 귀행이 정하는 시점까지 본인의 결제 전용당좌예금계좌에 입금한다.

제8조(분담금의 상환) 본인이 결제자금 부족으로 차액결제를 이행하지 못하여 “규정”에 따라 다른 차액결제참가기관이 본인의 결제부족자금을 공동분담한 경우 본인은 그 분담금에 귀행의 금융기관에 대한 여신업무이율 중 최고이율을 적용한 이자를 가산한 금액을 상환한다.

제9조(대출거래약정의 체결) 본인은 다른 법령에 저촉되지 않는 한 일시적인 결제자금 부족이 발생할 경우에 대비하여 귀행과 일중당좌대출, 자금조정대출 등의 이용을 위한 대출거래약정을 체결한다.

제10조(면책) 본인은 귀행의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 “규정”에 의한 조치에 따라 발생한 손해에 대하여 귀행의 책임으로 하지 아니한다.

제11조(제재 등) ① 본인은 “규정” 및 이 약정을 위반한 경우 및 본인의 영업정지, 인·허가 취소, 해산, 파산, 폐업 등으로 차액결제관련 업무를 정상적으로 수행하기 곤란하거나 불가능하다고 인정되는 경우에는 귀행의 시정요구, 한은금융망 이용의 제한 또는 중지, 이 약정의 해지 등의 조치에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.

② 본인은 귀행이 차액결제대행 승인기준의 충족여부를 재심사한 결과 본인이 승인기준을 충족하지 못하는 경우에는 귀행의 충족방안 강구 요구, 충족에 필요한 유예기간 부여, 차액결제대행 승인의 취소 등의 조치에 대하여 이의를 제기하지 아니한다.

제12조(해지) ① 이 약정은 본인이 “한은금융망 차액결제 탈퇴신청서”를 해지예정일 1주일 전까지 제출하여 귀행이 승인한 경우 또는 제11조에 따라 귀행이 해지를 통보한 경우 해지된 것으로 본다.

② 제1항은 이 약정 중 차액결제대행 관련사항에 대하여 본인이 “한은금융망 차액결제대행철회신청서”를 제출하는 경우에도 준용한다.

③ 본인은 제1항 또는 제2항에 따른 해지의 효력발생 이전에 발생한 사항에 대하여는 특약이 없는 한 이 약정에 따른다.

제13조(소송) 이 약정과 관련된 소송은 귀행 본부의 주소지를 관할하는 법원을 관할법원으로 한다.

<별지 제6호 서식> 한은금융망 이용(이용종료)신청서

한은금융망 이용(이용종료)신청서
년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명
대표자 ㉠

당행(사)은 다음과 같이 한은금융망을 이용(이용종료)하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

1. 신청기관			
주 소	□□□-□□□		
납입자본금	억 원	설립일	년 월 일
2. 한은금융망 관련업무 총괄부서 및 책임자			
부 과 명		직 위	
성 명		전화번호	
3. 한은금융망 이용 내역			
3. 이용 종료예정일 및 사유(이용종료 신청시에만 작성)			
이용종료예정일	년 월 일		
이용종료사유:			
첨부서류: 결제시스템 평가 관련자료 및 약정서 각 1부 (이용신청시에만 첨부)			

<별지 제7호 서식> 소명서

소 명 서
년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명
대표자 인

당행(사)은 다음과 같이 우리 기관과 직접적인 관련이 없는 사유로 한은금융망 전문의 입력 종료시각 후에 한은금융망을 통하여 자금을 이체하였음을 알려드립니다.

일자 및 시간	거래내역		사 유	비 고
	건 수	금 액		

<별지 제8호 서식> 한은금융망 운영시간 변경신청서(참가기관용)

한은금융망 운영시간 변경신청서(참가기관용)

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

인

당행(사)은 다음과 같이 한은금융망 전문의 입력 종료시각 후에 한은금융망을 이용하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

자금이체내역(예상)		예상 소요시간	사 유	비 고
건 수	금액			

<별지 제9호 서식> 한은금융망 운영시간 변경신청서(한국은행 관련부서장용)

한은금융망 운영시간 변경신청서(한국은행 관련부서장용)
년 월 일

(결제운영팀) 금융업무실장 귀하

() 국(실)장 인

우리 국(실)은 다음과 같이 한은금융망 전문의 입력 종료시각 후에 한은금융망을 이용하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

예상 소요시간	운영시간 변경 사유	비 고

<별지 제10호 서식> 한은금융망 운영시간 변경기록부

한은금융망 운영시간 변경기록부

[illegible]

<별지 제11호 서식> 한은금융망 참가기관 관리카드

한은금융망 참가기관 관리카드

기 관 명		참가일		탈 퇴 일	
담당부서		주 소		전화번호	
1. 업무협조사항					
	자 료 명	제 출 일	이행 및 기한준수 여부		자료의 충실도*
자료제출					
구 두 협조사항					
2. 제재사항					
<세척 제91조 관련>					
제재일	제 재 사 유		제 재 내 역		
<세척 제91조의2 관련>					
제재일	제 재 사 유		제 재 내 역		
3. 기타사항					

* 양호, 보통, 불량 등으로 기록

<별지 제12호 서식> 사용자번호·일회용비밀번호발생기 관리자 통보서

사용자번호·일회용비밀번호발생기 관리자 통보서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

인

당행(사)의 한은금융망 (사용자번호관리자, 일회용비밀번호발생기관리자)를 년 월 일
부로 아래와 같이 변경하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

변 경 전	성명	소속부서 직책	연락처	사용인감
	(한자)			
변 경 후 (신규)	성명	소속부서 직책	연락처	사용인감
	(한자)		Tel.	
			Fax.	
	직장주소	(우 -)		
사 유	담당자변경 () 비밀번호 초기화 () 인적사항갱신 () 기타()			

주: 1) 사용자번호관리자와 일회용비밀번호발생기관리자는 관리목적 외에는 사용자번호와 일회용비밀
번호발생기를 사용할 수 없음

<별지 제13-1호 서식> 사용자번호 등록 신청서

사용자번호 등록 신청서

년 월 일

한국은행 금융업무실장 귀하

기 관 명 : _____
소 속 : _____
사용자번호관리자 : 직 책 _____
성 명 _____ (인)

당행(사)의 한은금융망용 사용자번호의 등록(개시일: 년 월 일)을 아래와 같이 신청합니다.

1. 서면 등록 신청 사유					
2. 서면 등록 신청 내용					
- 사용자번호 등록					
사용자구분 ¹⁾	사용자번호 ²⁾	소 속	직 책	성 명	처리업무명 ³⁾
신청내용	신규() 변경() 삭제()				

주: 1) “일회용비밀번호발생기사용자(책임자)”, “단말기사용자(사용자)” 중 하나를 기재
2) 사용자번호는 신규 신청하는 경우에는 기재하지 않음
3) 처리업무명은 사용자번호 삭제 신청 시에는 기재하지 않음
4) 사용자번호관리자에는 성명을 쓰고 <사용자번호·일회용비밀번호발생기관리자 통보서>에 의해 미리 신고한 인감도장을 찍음

<별지 제13-2호 서식> 일회용비밀번호발생기 등록 신청서

일회용비밀번호발생기 등록 신청서

년 월 일

한국은행 금융업무실장 귀하

기 관 명 : _____
소 속 : _____
일회용비밀번호발생기관리자 : 직 책 _____
성 명 _____ (인)

당행(사)의 한은금융망용 일회용비밀번호발생기의 등록(개시일: 년 월 일)을 아래와 같이 신청합니다.

1. 서면 등록 신청 사유							
2. 서면 등록 신청 내용							
(1) 일회용비밀번호발생기사용자의 일회용비밀번호발생기 및 소속 사용자 등록							
일회용비밀번호발생기사용자				일회용비밀번호발생기		소속 사용자	
사용자번호	소 속	직 책	성 명	관리번호	구분 ¹⁾	사용자번호	구분 ¹⁾
(2) 일회용비밀번호발생기 등록							
신청구분 ²⁾		일회용비밀번호발생기 관리번호					

주: 1) 구분 칸에는 “(정/부) 등록”, “(정/부) 삭제” 중 하나를 기재
2) 신청구분 칸에는 “사용”, “정지”, “폐기” 중 하나를 기재
3) 일회용비밀번호발생기관리자에는 성명을 쓰고 <사용자번호 · 일회용비밀번호발생기관리자 통보
서>에 의해 미리 신고한 인감도장을 찍음

<별지 제14-1호 서식> 당일 승인 신청 사유서(사용자번호 관리)

당일 승인 신청 사유서(사용자번호 관리)
년 월 일

한국은행 금융업무실장 귀하

기 관 명 : _____
소 속 : _____
사용자번호관리자 : 직 책 _____
성 명 _____ ①

당행(사)은 사용자번호의 등록과 관련하여 당일 사용 승인이 필요한 사유를 다음과 같이 알려드립니다.

1. 당일 사용 승인 신청 사유				
2. 당일 사용 승인 신청 내용				
- 사용자번호 등록				
사용자구분 ¹⁾	사용자번호 ²⁾	소 속	직 책	성 명
신청내용	신규() 변경() 비밀번호 초기화() 삭제()			

주: 1) “일회용비밀번호발생기사용자(책임자)”, “단말기사용자(사용자)” 중 하나를 기재
2) 사용자번호는 신규 신청하는 경우에는 기재하지 않음
3) 사용자번호관리자에는 성명을 쓰고 <사용자번호·일회용비밀번호발생기관리자 통보서>에 의
해 미리 신고한 인감도장을 찍음

<별지 제14-2호 서식> 당일 승인 신청 사유서(일회용비밀번호발생기 관리)

당일 승인 신청 사유서(일회용비밀번호발생기 관리)

년 월 일

한국은행 금융업무실장 귀하

기 관 명 : _____

소 속 : _____

일회용비밀번호발생기관리자 : 직 책 _____

성 명 _____ (인)

당행(사)은 일회용비밀번호발생기의 등록과 관련하여 당일 사용 승인이 필요한 사유를 다음과 같이 알려드립니다.

1. 당일 사용 승인 신청 사유							
2. 당일 사용 승인 신청 내용							
(1) 일회용비밀번호발생기사용자의 일회용비밀번호발생기 및 소속 사용자 등록							
일회용비밀번호발생기사용자				일회용비밀번호발생기		소속 사용자	
사용자번호	소 속	직 책	성 명	관리번호	구분 ¹⁾	사용자번호	구분 ¹⁾
(2) 일회용비밀번호발생기 등록							
신청구분 ²⁾		일회용비밀번호발생기 관리번호					

주: 1) 구분 칸에는 “(정/부) 등록”, “(정/부) 삭제” 중 하나를 기재
2) 신청구분 칸에는 “사용”, “정지”, “폐기” 중 하나를 기재
3) 일회용비밀번호발생기관리자에는 성명을 쓰고 <사용자번호·일회용비밀번호발생기관리자 통보
서>에 의해 미리 신고한 인감도장을 찍음

<별지 제15호 서식> 일회용비밀번호발생기 구입통보서

일회용비밀번호발생기 구입통보서

년 월 일

한국은행 금융업무실장 귀하

기 관 명 : _____

소 속 : _____

일회용비밀번호발생기관리자 : 직 책 _____

성 명 _____ (인)

당행(사)은 한은금융망용 일회용비밀번호발생기를 아래와 같이 구입하였음을 통보합니다.

일회용비밀번호발생기 일련번호 (S/N, Serial Number)	구 입 일 자	등 록 회 망 일

주: 1) 일회용비밀번호발생기관리자의 인영은 〈사용자번호·일회용비밀번호발생기관리자 통보서〉에 따라 사전에 신고한 인감 날인

2) 일회용비밀번호발생기의 일련번호(S/N, Serial Number)가 표시되도록 일회용비밀번호발생기를 서면 복사한 후 그 사본을 이 통보서에 첨부

<별지 제16호 서식> 대표자 사용인감 (변경)신고서

대표자 사용인감 (변경)신고서

업 무	결제리스크 관리 및 한은금융망 이용을 위한 모든 업무용			
신고일자				
기 관 명				
대 표 자	직 명		성 명	
사 용 인 감	변 경 전		변 경 후	
<u>한국은행 총재 귀하</u> 당행(사)에서 결제리스크의 관리, 사용자번호 및 일회용 비밀번호발생기의 관리 또는 사용을 위한 제반 서류에 사용할 거래인감을 위와 같이 신고합니다. 대표자 (인)				
접 수	일 자		시 각	
취급자	책임자	비 고		
(접수인)				

85mm×190mm

<별지 제17호 서식> 순이체한도 설정(변경) 통보서

순이체한도 설정(변경) 통보서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

인

(당행(사), 당행이 차액결제를 대행하는 위탁기관)의 순이체한도를 다음과 같이 설정(변경)하고자 신청합니다.

(금액단위: 억원)

구 분	설정(변경)내용
1. 현행 순이체한도액(A)	합 계:
	자 행 분: 위탁기관분: (위탁기관1): (위탁기관2):
2. 변동 내용(B)	합 계: (증·감)
	자 행 분: (증·감) 위탁기관분: (증·감) (위탁기관1): (증·감) (위탁기관2): (증·감)
3. 변동 후 순이체한도액(A+B)	합 계:
	자 행 분: 위탁기관분: (위탁기관1): (위탁기관2):
4. 적용 희망 일	년 월 일
5. 순이체한도액 설정(변경) 사유	

<별지 제18호 서식> <삭제>

(삭제)

<별지 제19호 서식> 차액결제 담보증권 제공명세서

차액결제 담보증권 제공명세서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

㉠

당행(사)의 담보증권을 다음과 같이 제공합니다.

(금액단위: 원)

예탁기관 ¹⁾ 증권구분 ²⁾	회차일물	부기등록번호	부기등록금액	발행가액 (담보인정액)	발행일 상환일	위탁기관 ³⁾
계						

주: 1) 예탁기관 구분코드: 1 한국은행, 2 한국예탁결제원, 3 기타 실물
2) 증권 구분코드: 11 국고채권, 12 양곡증권, 13 외국환평형기금채권,
14 국민주택채권(1종), 19 기타 국채, 21 부실채권정리기금채권(정부보증),
22 예금보험기금채권(정부보증), 29 기타 정부보증채,
31 산업금융채권, 32 중소기업금융채권, 33 수출입금융채권,
34 공공기관발행채권(정부무보증), 35 농업금융채권, 36 수산금융채권,
37 은행채, 40 통화안정증권, 50 국가채무보증서,
60 기타, 90 주택금융공사 발행 MBS
3) 차액결제위탁기관이 제공한 담보증권인 경우 해당 위탁기관명을 기재

<별지 제20호 서식> 차액결제 담보증권 반환신청서

차액결제 담보증권 반환신청서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

㉠

당행(사)이 귀행에 제공한 담보증권 중 다음 증권을 반환 요청합니다.

(금액단위: 원)

예탁기관 ¹⁾ 증권구분 ²⁾	회차일물	부기등록번호	부기등록금액	발행가액 (담보인정액)	발행일 상환일	위탁기관 ³⁾
계						

주: 1) 예탁기관 구분코드: 1 한국은행, 2 한국예탁결제원, 3 기타 실물
2) 증권 구분코드: 11 국고채권, 12 양곡증권, 13 외국환평형기금채권,
14 국민주택채권(1종), 19 기타 국채, 21 부실채권정리기금채권(정부보증),
22 예금보험기금채권(정부보증), 29 기타 정부보증채,
31 산업금융채권, 32 중소기업금융채권, 33 수출입금융채권,
34 공공기관발행채권(정부무보증), 35 농업금융채권, 36 수산금융채권,
37 은행채, 40 통화안정증권, 50 국가채무보증서,
60 기타, 90 주택금융공사 발행 MBS
3) 차액결제위탁기관이 제공한 담보증권인 경우 해당 위탁기관명을 기재

<별지 제21호 서식> 한은금융망 차액결제대행(첼회)신청서

한은금융망 차액결제대행(첼회)신청서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

인

당행(회)은 다음과 같이 한은금융망을 통한 차액결제대행(첼회)신청을 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

차액결제위탁기관명:	
차액결제대행한도: (순이체한도):	억원 억원
차액결제 대상거래	적 용 일
1. 2. 3.	

첨부서류: 1. 차액결제위탁기관과의 차액결제대행계약서 1부
2. 순이체한도설정협의서 1부
3. 일중당좌대출약정서 1부 (차액결제위탁기관별로 첨부)

<별지 제22호 서식> 차액결제대금 대납상황 통보서

차액결제대금 대납상황 통보서

년 월 일

한국은행 총재 귀하

기관명

대표자

㉠

「지급결제제도 운영·관리규정」 제30조 및 동 「세칙」 제79조에 따라 다음과 같이 통보합니다.

1. 차액결제위탁기관명:
2. 발생일자:
3. 차액결제대금 대납내용 가. 「지급결제제도 운영·관리세칙」 제79조 제1호 관련 o 차액결제위탁기관의 차액결제대금: o 차액결제대금 중 대납 금액 및 조건: o 차액결제대금 대납금액 중 당일 미상환금액: o 당일 미상환금액에 대한 처리결과: 나. 「지급결제제도 운영·관리세칙」 제79조 제2호 관련 o 차액결제위탁기관의 차액결제대금: o 차액결제대금 중 대납 금액 및 조건: o 대납금액에 대한 향후 처리방안:
4. 기타

<별지 제23호 서식> 긴급상황 발생 통보서

긴급상황 발생 통보서

기관명 :

발생일시 및 지속기간	
사고내용	
사고원인	
파급영향	
처리결과	
대 책	

<별지 제24호 서식> 한은금융망 참가기관 제재요청서

한은금융망 참가기관 제재요청서
년 월 일

금융업무실장 앞

국(본부)장 ①

1. 대상기관명:
2. 위규내용(구체적으로 기재)
3. 제재내용

<별지 제25호 서식> 시정확인서

시 정 확 인 서

한국은행 총재 귀하

당행(사)은 년 월 일의 위규사항에 대하여 다음과 같이 시정조치 하였음을 확인합니다.

— 위규사항:

— 시정결과 확인사항:

년 월 일

기관명

대표자

인

<별지 제26호 서식> 서약서

서 약 서

한국은행 총재 귀하

[illegible]

이와 관련하여 당행(사)은 향후 귀행의 지급결제제도 운영·관리 관련규정에서 정한 한은금융망 참가기관의 의무사항 등을 위반하는 경우에는 한은금융망의 이용제한 또는 가입약정의 해지 등 귀행이 취하는 제재조치를 수용할 것을 서약하며

앞으로 한은금융망 참가기관으로서 관련업무 처리에 철저를 기할 것을 약속합니다.

년 월 일

기관명

대표자

인

일시 결제부족자금 지원 약정서

년 월 일

한 국 은 행 총 재 ○ ○ ○ 인

○ ○ ○ ○ 대표자 ○ ○ ○ 인

제1조 (목적) 이 약정서는 한국은행(이하 “갑”이라 한다)이 _____(이하 “을”이라 한다)에게 「한국은행법」 제81조의2에 따라 일시 결제부족자금을 지원하는 데 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (정의) 이 약정서에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "일중 환매조건부 증권매매"란 갑과 을이 매매쌍방이 되어 을이 갑에게 유가증권을 매입일에 매입가로 매각하기로 약정하면서 이와 동시에 원칙적으로 매입일과 동일한 영업일을 환매일로 정하여 을이 갑으로부터 그 유가증권을 일정가액으로 다시 매입하기로 약정하는 거래를 말한다.
2. "매매증권"이란 매입일에 을이 다른 거래상대방으로부터 매수하여 갑에게 교부하기로 약정한 유가증권으로서 「공개시장운영규정」 제4조 및 「지급결제제도 운영·관리세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제58조의4에서 정한 일중 환매조건부 증권매매 대상증권을 말한다.
3. "등가매매증권"이란 매매증권과 등가인 유가증권을 말한다. 이 약정서에서 유가증권이 다른 유가증권과 서로 “등가”인 관계란 두 유가증권의 발행자, 종류, 종목, 액면가 및 수량이 동일한 상태를 말한다.
4. "수익"이란 매매증권의 발행자가 해당 유가증권에 대하여 지급하는 이자 또는 해당 유가증권에 기초한 모든 현금의 분배를 말한다.
5. "매입일"이란 갑이 을에게 매입가를 지급하고 을은 갑에게 매매증권을 교부하기로 약정한 날을 말한다.
6. "매입가"란 매입일에 교부되는 매매증권에 대한 대가로 갑이 을에게 지급하기로 약정한 대금으로서 매매증권의 시장가격에 세칙 제58조의5에 따른 담보증권가액 인정비용을 곱하여 계산된 금액을 말한다. 다만, 매입가는 을이 그 매매증권을 매수하는 데 필요한 결제금액을 초과할 수 없다.
7. "환매일"이란 을이 갑에게 등가매매증권을 환매하기로 약정한 날을 말하며 원칙적으로 매입일과 동일한 영업일이다.
8. "환매가"는 다음 산식에 따라 계산된 가격으로 한다.
환매가 = 매입가 + 환매차액

환매차액 = 매입가 × 매매이자율 × 경과일수/365

- 매매이자율은 「한국은행의 금융기관에 대한 여수신이율」에 따른 “자금조정대출이율”에 1% 포인트를 더한 이율로 한다.
 - 경과일수는 환매일이 매입일과 동일한 영업일일 경우 영(零)으로 한다. 실제로율이 환매하는 날이 매입일을 경과하여 그 다음 영업일 이후가 되는 경우에는 경과일수에 매입일은 계산에 넣고 환매일은 넣지 아니한다.
 - 환매차액은 원미만은 버린다.
9. "매매증권의 시장가격"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 금융위원회에 등록된 채권평가회사 중 2개 이상의 회사가 제공하는 것으로서 시장가격 산정 기준일 직전 영업일(이 날의 가격정보를 이용할 수 없는 경우에는 가장 가까운 전(前) 영업일을 기준으로 한다)의 가격을 단순산술평균하여 계산한 가격을 말한다.
10. "결제준비금"이란 을이 다른 거래상대방으로부터 매수한 매매증권의 결제금액과, 갑이 일중 환매조건부 증권매매를 통하여 을에게 지원하는 금액의 차액을 말한다.
11. “결제전용당좌예금계좌”란 세척 제16조제3항에 따른 업무를 처리하기 위해 참가기관이 한국은행에 개설한 당좌예금계좌를 말한다.
12. “일방당좌예금계좌”란 세척 제16조제4항에 따른 업무를 처리하기 위해 참가기관이 한국은행에 개설한 당좌예금계좌를 말한다.

제3조 (일시 결제부족자금의 지원) ① 갑의 을에 대한 일시 결제부족자금의 지원은 이 약정서에서 정한 일중 환매조건부 증권매매 방식으로 한다.

- ② 이 약정서에 따라 갑과 을 간에 이루어지는 일중 환매조건부 증권매매와 관련한 거래 신청, 승낙, 환매는 각각 일시 결제부족자금의 지원 신청, 승낙, 상환으로 보며, 그 밖에 일중 환매조건부 증권매매에서의 매입가, 환매가, 환매일을 각각 일시 결제부족자금의 지원금액, 상환금액, 상환기일에 준용한다.

제4조 (일중 환매조건부 증권매매의 성립) ① 갑과 을 간의 일중 환매조건부 증권매매는 갑의 한은금융망을 통한 을의 다음 각 호에 따른 신청에 대하여 갑이 승낙함으로써 거래가 성립된 것으로 본다. 다만, 을이 한국거래소인 경우 전산장애 등으로 한은금융망을 통한 신청이 불가능한 때에는 서면으로 환매조건부 증권매매를 위한 정보를 송부하고 한국은행이 이를 내부 전산시스템에 입력한 때에 을이 신청을 한 것으로 본다.

1. 자동 신청방식 : 을의 건별 일중 환매조건부 증권매매 신청 절차 없이 갑의 관련 규정에서 거래대상으로 인정된 증권에 대한 매수거래가 발생하고 그 사실을 한국예탁결제원이 갑에게 통지할 때에 이를 을의 일중 환매조건부 증권매매 신청 및 매수거래에 대한 자금이체 신청으로 보는 방식
 2. 건별 신청방식 : 증권의 매수거래 건별로 을이 일중 환매조건부 증권매매를 갑에게 신청하는 방식
- ② 갑은 제1항에 따라 매매거래가 성립하는 즉시 갑에 개설되어 있는 을의 결제전용당좌예금계좌에서 결제준비금을 차기한다.
- ③ 갑은 일중 환매조건부 증권매매 대금인 매입가와, 제2항에 따라 차기한 결제준비금을 합한 금액을 을의 결제전용당좌예금계좌에 대기하고 그 즉시 제1항에 따른 증권·대금 동시결제에 따른 자금이체를 처리한다.
- ④ 갑은 전산시스템의 장애 그 밖에 불가피한 경우 제1항에 따른 을의 일중 환매조건부 증권매매 신청을 거절할 수 있다.

- ⑤ 제1항에 따른 거래가 성립된 경우 그 영업일이 매입일이 되며 그 매입일에 을은 갑에게 매매증권을 교부하고 이와 동시에 갑은 을에게 해당 매입가를 제2항 및 제3항의 방식에 따라 지급하기로 한다.

제5조 (환매와 일시 결제부족자금의 상환) ① 환매일에 갑은 을에게 등가매매증권을 교부하고, 이와 동시에 을은 갑에게 환매가를 지급하기로 하며, 이러한 교부 및 지급을 완료함으로써 환매거래가 종료한다. 다만, 해당 교부 및 지급은 환매일중 세척 제13조제2항 제6호의 시각까지 완료하여야 한다.

- ② 제1항에 따라 갑이 일시 결제부족자금 지원금액을 회수하는 구체적인 방식과 절차는 다음과 같다.

1. 을의 갑에 대한 매매증권 환매도 신청: 을의 환매도 신청에 따른 매매증권의 환매도를 통해 일시 결제부족자금 지원금액을 회수한다.
2. 증권매수거래 결제대금 차기: 매매증권을 을이 다른 거래상대방에게 매도한 경우 그 거래상대방이 지급하는 결제대금을 을의 결제전용당좌예금계좌에서 차기하는 방식으로 일시 결제부족자금 지원금액을 회수한다.
3. 지정시각 자동상환: 지정시각에 을(한국거래소는 제외한다)의 결제전용당좌예금계좌에 일시 결제부족자금 상환에 충분한 자금이 있을 경우 일시 결제부족자금 지원금액을 회수한다. 다만, 제1호 및 제2호에 따른 상환처리가 을의 자금부족 등으로 대기처리된 상환거래는 제외한다.
4. 상환마감시각 및 상환마감시각 이후 자동상환: 을이 세척 제13조제2항제6호에 따른 일시 결제부족자금 상환마감시각 전에 지원자금을 상환하지 못할 경우 일시 결제부족자금 상환마감시각부터 세척 제13조제2항제11호에 따른 증권대금동시결제를 위한 자금이체 신청 마감시각까지 을의 결제전용당좌예금계좌 및 일반당좌예금계좌에서 차기하는 방식으로 일시 결제부족자금 지원금액을 회수한다.

- ③ 제2항제2호부터 제4호까지의 규정에 따라 갑이 일시 결제부족자금 지원금액을 회수하려고 할 때 을의 상환대상거래가 여럿인 경우 갑은 상환대상거래를 선정하거나 그 처리순서를 정할 수 있다.

제6조 (수익의 지급) 갑은 환매일 이전에 매매증권의 발행자로부터 그 매매증권에 관하여 지급받은 수익(해당 유가증권을 처분한 경우에는 그 유가증권을 처분하지 않았더라면 지급받을 수 있었던 금액을 포함한다)에 상당하는 금액의 수익을 지급받은 날(해당 유가증권을 처분한 경우에는 지급받을 수 있었던 최초의 날을 의미한다)에 을에게 지급하기로 한다.

제7조 (지급과 교부) ① 이 약정서와 관련하여 교부 또는 지급되어야 할 유가증권과 현금에 관한 모든 권리, 명의, 이익은 그 교부 또는 지급시에 이를 교부받거나 지급받는 자에게 이전한다.

- ② 이 약정서와 관련하여 교부되는 유가증권은 담보설정 및 소유권 이전에 제한이 없어야 한다.
- ③ 이 약정서와 관련하여 지급은 갑에 설치된 을의 당좌예금계정의 차기 또는 대기를 통하여 이행된다.
- ④ 이 약정서와 관련하여 교부는 한국예탁결제원에 설치된 갑과 을의 예탁자계좌부간 계좌대체를 통하여 이행된다.

제8조 (일중 환매조건부 증권매매 대상증권의 처분등) ① 갑과 을은 일중 환매조건부 증권매매 거래를 함에 있어서 환매일이 경과하였음에도 불구하고 상대방이 환매에 응하지 않을 경우에는 대상증권을 자유롭게 처분하거나 자신의 채권(債權)과 상계처리하여도 이의를 제기하지 않는다.

② 갑은 을이 대상증권을 다시 매입하기 어렵다고 판단하는 경우에 대상증권을 처분하며 그 대상증권의 처분에 관하여는 세칙 제70조를 준용한다. 이 경우 일시 결제부족자금 미상환금액에, 그 금액을 기준으로 「한국은행의 금융기관대출규정」에 따른 자금조정 대출의 이율에 1%포인트를 더한 금리로 산정한 이자를 더한 금액은 갑에게 귀속한다.

제9조 (계약조건의 이행) ① 을은 일시 결제부족자금 지원 신청 및 상환, 일중 환매조건부 증권매매 거래에 있어서 다음 각 호의 의무를 준수한다.

1. 갑과 체결한 계약조건의 성실한 이행
2. 공개시장운영거래와 관련하여 갑이 비밀유지를 요청하는 사항을 제3자에게 제공하거나 알게 하는 행위 금지
3. 갑의 공개시장운영에 필요한 자료 및 시장정보의 제공
4. 갑이 요청하는 공개시장운영 대상증권의 보유 및 매매상황의 보고
5. 갑이 요청하는 증권결제에 관한 정보의 제공
6. 그 밖에 갑이 정하는 일중 환매조건부 증권매매 제도 운영에 필요한 자료 제출

② 을은 일시 결제부족자금 지원 신청 및 상환에 있어서 갑의 「공개시장운영규정」, 「지급결제제도 운영·관리세칙」 및 「지급결제제도 운영·관리절차」, 그 밖에 갑의 관련 규정을 준수한다.

제10조 (제재) 갑은 을이 이 약정에서 정한 조건을 이행하지 아니하는 경우 거래한도를 감축하거나 일중 환매조건부 증권매매 대상기관의 자격을 정지 또는 취소할 수 있으며 이에 대하여 을은 이의를 제기하지 않는다.

제11조 (거래약정의 해지) 을은 제17조에 따른 유효기간 종료 이전에 이 약정을 해지하려고 하는 경우에는 미리 서면으로 갑에게 신청하여야 한다.

제12조 (손해배상) 갑과 을은 이 약정에 위배하여 상대방에게 손해를 발생시켰을 경우에는 이를 배상하여야 한다.

제13조 (면책) 을은 「공개시장운영규정」, 「지급결제제도 운영·관리세칙」 및 「지급결제제도 운영·관리절차」, 그 밖에 갑의 관련 규정에 따른 조치의 결과로 발생한 손실에 대하여 갑의 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 갑의 책임으로 하지 않는다.

제14조 (소송) 이 약정과 관련된 소송은 갑의 주된 사무소 소재지를 관할하는 법원을 관할 법원으로 한다.

제15조 (별도약정의 체결) 갑과 을은 필요하다고 인정할 경우 이 약정서에 부속된 별도의 약정을 체결할 수 있다.

제16조(각 조항의 효력 및 적용의 우선순위) ① 이 약정서의 각 조문은 다른 조문이 무효가 되더라도 이에 영향을 받지 아니하고 분리하여 실행 가능한 것으로 한다.

② 일중 환매조건부 증권매매에 있어서 이 약정서에 따로 정하지 않는 사항에 대해서는 아래 규정을 순서에 따라 준용한다.

1. 「공개시장운영규정」
2. 「지급결제제도 운영·관리세칙」
3. 「지급결제제도 운영·관리절차」
4. 「공개시장운영 입찰절차」
5. 「공개시장운영에 관한 사무취급절차」

제17조 (유효기간) 이 약정의 유효기간은 . . .부터 . . .까지로 한다.

제18조 (약정체결의 증거) 갑과 을은 이 약정체결의 증거로서 약정서 2통을 작성하여 각각 이름을 쓰고 도장을 찍은 다음 1통씩 보관한다.

<별지 제28호 서식> 질권 설정의 전자등록에 관한 사전동의서

질권 설정의 전자등록에 관한 사전동의서

한국은행 총재 귀하

1. 본인(질권설정자, 이하 ‘본인’)은 한국은행(질권자, 이하 ‘한국은행’)의 「지급결제제도 운영·관리규정」 제22조제1항, 「지급결제제도 운영·관리절차」 제42조의2 및 「한은금융망 차액결제 및 차액결제대행에 관한 약정서」 제6조에 따라 본인이 결제자금 부족으로 차액결제를 이행하지 못하거나 차액결제를 이행하지 아니한 다른 참가기관의 결제자금 공동분담금을 납입하지 못하는 경우, 본인이 결제이행을 위하여 제공한 담보증권을 한국은행이 본인에 대한 대출담보로 변경하여 사용하는 것에 동의합니다.

2. 본인은 한국은행이 결제이행용 담보증권을 본인에 대한 대출담보로 변경하여 사용하기 위하여 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제31조 및 같은 법 시행령 제26조제1항 단서에 따라 아래의 계좌에 대해 전자등록기관(한국예탁결제원)에 질권 설정의 전자등록을 신청하는 것에 동의합니다.

- 아 래 -

금융기관	계좌번호	계좌명

3. 본인은 제2항에 따라 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제4호의 전자등록주식등에 대한 질권 말소의 전자등록이 이루어진 때부터 새로이 질권 설정의 전자등록이 이루어질 때까지 사이에 해당 전자등록주식등에 대한 질권 설정의 전자등록이 전부 또는 일부 지연되거나 불가한 상황이 발생하는 등 한국은행에 해당 전자등록주식등에 관한 권리 제한 내지 침해가 발생하지 않도록 할 의무를 부담하는 것에 동의합니다.

년 월 일

기관명

대표자

인